

EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS NACIONAL

1. BRASIL

2. ALAGOAS

2.1 MACEIÓ

3. AMAZONAS

3.1 MANAUS

4. BAHIA

4.1 FEIRA DE SANTANA

4.2 IBIRAPUÃ

4.3 SALVADOR

4.4 SIMÕES FILHO

4.5 TEIXEIRA DE FREITAS

4.6 VITÓRIA DA CONQUISTA

5. CEARÁ

5.1 AQUIRAZ

5.2 CAUCAIA

5.3 FORTALEZA

5.4 SOBRAL

6. BRASÍLIA

7. ESPÍRITO SANTO

7.1 BARRA DE SÃO FRANCISCO

7.2 CARIACICA

7.3 GABRIEL DA PALHA

7.4 LINHARES

7.5 SÃO MATEUS

7.6 VILA VELHA

7.7 VITÓRIA

8. GOIÁS

8.1 ANÁPOLIS

8.2 APARECIDA DE GOIÂNIA

8.3 CALDAS NOVAS

8.4 CATALÃO

8.5 CORUMBAÍBA

8.6 CRISTALINA

8.7 GOIÂNIA

8.8 GOIANIRA/DISTRITO JUDICIÁRIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS

8.9 ITAPURANGA

8.10 ITUMBIARA

8.11 LUZIÂNIA

8.12 PALMEIRAS

8.13 RIO VERDE

8.14 VIANÓPOLIS

9. MATO GROSSO9.1 CUIABÁ9.2 CANARANA9.3 SAPEZAL**10. MATO GROSSO DO SUL**10.1 BONITO**11. MINAS GERAIS**11.1 ARAGUARI11.2 BARBACENA11.3 BELO HORIZONTE11.4 BETIM11.5 BICAS11.6 BOA ESPERANÇA11.7 BRUMADINHO11.8 CACHOEIRA DE MINAS11.9 CAMPO BELO11.10 CANÁPOLIS11.11 CARATINGA11.12 FORMIGA11.13 IBIRACI11.14 IBIRITÉ11.15 ITAJUBÁ11.16 ITURAMA11.17 MONTES CLAROS11.18 NOVA LIMA11.19 OURO BRANCO11.20 OURO PRETO11.21 PARÁ DE MINAS11.22 PARACATU11.23 PARAOPEBA11.24 PATOS DE MINAS11.25 PIUMNHI11.26 POÇOS DE CALDAS11.27 PRESIDENTE OLEGARIO11.28 SÃO JOÃO DEL REI11.29 SETE LAGOAS11.30 TEÓFILO OTONI11.31 UBERABA11.32 UBERLÂNDIA11.33 VAZANTE11.34 VESPASIANO**12. PARAÍBA**12.1 JOÃO PESSOA**13. PARANÁ**13.1 ASSAÍ13.2 ARAPONGAS13.3 CAMPO LARGO

- 13.4 [CAMPO MOURÃO](#)
- 13.5 [CASCADEL](#)
- 13.6 [CURITIBA](#)
- 13.7 [GUARANIAÇU](#)
- 13.8 [LONDRINA](#)
- 13.9 [PONTA GROSSA](#)
- 13.10 [TOLEDO](#)
- 13.11 [UMUARAMA](#)

14. [PERNAMBUCO](#)

- 14.1 [CARUARU](#)
- 14.2 [IPOJUCA](#)
- 14.3 [JABOATÃO DOS GUARARAPES](#)
- 14.4 [RECIFE](#)

15. [RIO DE JANEIRO](#)

- 15.1 [ARMAÇÃO DE BÚZIOS](#)
- 15.2 [ARRAIAL DO CABO](#)
- 15.3 [ARUARAMA](#)
- 15.4 [BARRA MANSA](#)
- 15.5 [CABO FRIO](#)
- 15.6 [CAMPO DE GOYTACAZES](#)
- 15.7 [DUQUE DE CAXIAS](#)
- 15.8 [ITAPERUNA](#)
- 15.9 [MACAÉ](#)
- 15.10 [NITERÓI](#)
- 15.11 [RIO DE JANEIRO \(CIDADE\)](#)
- 15.12 [SÃO FIDELIS](#)
- 15.13 [SÃO GONÇALO](#)
- 15.14 [SÃO PEDRO DA ALDEIA](#)
- 15.15 [SAQUAREMA](#)
- 15.16 [TERESÓPOLIS](#)
- 15.17 [VALENÇA](#)
- 15.18 [VOLTA REDONDA](#)

16. [RIO GRANDE DO SUL](#)

- 16.1 [ALEGRETE](#)
- 16.2 [CAMAQUÃ](#)
- 16.3 [CANOAS](#)
- 16.4 [CAMPO BOM](#)
- 16.5 [ERECHIM](#)
- 16.6 [ESTÂNCIA VELHA](#)
- 16.7 [GARIBALDI](#)
- 16.8 [MONTENEGRO](#)
- 16.9 [NÃO ME TOQUE](#)
- 16.10 [NOVA PRATA](#)
- 16.11 [NOVO HAMBURGO](#)
- 16.12 [PASSO FUNDO](#)
- 16.13 [PORTO ALEGRE](#)
- 16.14 [SANTA CRUZ DO SUL](#)
- 16.15 [SANTA MARIA](#)

16.16 [SANTO ANGELO](#)

16.17 [TAQUARA](#)

17. [RONDÔNIA](#)

17.1 [JI PARANÁ](#)

17.2 [MACHADINHO D'OESTE](#)

17.3 [OURO PRETO DO OESTE](#)

17.4 [PIMENTA BUENO](#)

17.5 [VILHENA](#)

18. [RORAIMA](#)

18.1 [RORAINÓPOLIS](#)

19. [SANTA CATARINA](#)

19.1 [ABELARDO LUZ](#)

19.2 [BALNEÁRIO CAMBURIÚ](#)

19.3 [BARRA VELHA](#)

19.4 [BIAGUAÇU](#)

19.5 [BLUMENAU](#)

19.6 [BRAÇO DO NORTE](#)

19.7 [CAMPO BELO DO SUL](#)

19.8 [CATANDUVAS](#)

19.9 [CHAPECÓ](#)

19.10 [CONCÓRDIA](#)

19.11 [CRICIÚMA](#)

19.12 [DIONÍSIO CERQUEIRA](#)

19.13 [FLORIANÓPOLIS](#)

19.14 [ITAPEMA](#)

19.15 [JOAÇABA](#)

19.16 [JOINVILLE](#)

19.17 [MARAVILHA](#)

19.18 [MODELO](#)

19.19 [NAVEGANTES](#)

19.20 [PINHALZINHO](#)

19.21 [SÃO DOMINGOS](#)

19.22 [SÃO JOSÉ](#)

19.23 [SOMBRIO](#)

19.24 [SEARA](#)

19.25 [XANXERÊ](#)

20. [SÃO PAULO](#)

20.1 [AVARÉ](#)

20.2 [BARÃO DE ITAPURA](#)

20.3 [BATATAIS](#)

20.4 [CAMPINAS](#)

20.5 [COLINA](#)

20.6 [COTIA](#)

20.7 [FRANCA](#)

20.8 [GUARULHOS](#)

20.9 [ITU](#)

20.10 [JUNDIAÍ](#)

- 20.11 [LEME](#)
- 20.12 [MAIRIPORÃ](#)
- 20.13 [MOGI GUAÇU](#)
- 20.14 [OSASCO](#)
- 20.15 [PIRACICABA](#)
- 20.16 [RIBEIRÃO PRETO](#)
- 20.17 [SANTA ADÉLIA](#)
- 20.18 [SÃO JOSÉ DO RIO PRETO](#)
- 20.19 [SÃO JOSÉ DOS CAMPOS](#)
- 20.20 [SÃO PAULO - CAPITAL](#)
- 20.21 [SERTÃOZINHO](#)
- 20.22 [SUMARÉ](#)
- 20.23 [TAMBAÚ](#)
- 20.24 [URUPÊS](#)

21. [SERGIPE](#)

- 21.1 [ARACAJÚ](#)
- 21.2 [LAGARTO](#)

22. [TOCANTINS](#)

- 22.1 [ARAGUAIA](#)
- 22.2 [PALMAS](#)

23. [MODELOS DE CLÁUSULAS DIVERSAS](#)

- 23.1 [PESSOA JURÍDICA](#)
- 23.2 [AVERBAÇÃO DE CASAMENTO](#)
- 23.3 [IMÓVEL FOREIRO](#)
- 23.4 [INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO](#)
- 23.5 [SALDO DEVEDOR EM CASO DE MAIS DE UMA COTA](#)
- 23.6 [CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL](#)
- 23.7 [MENÇÃO DE VALORES DESMEMBRADOS](#)
- 23.8 [CLÁUSULA DISPENSA](#)
- 23.9 [PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO](#)

1. BRASIL

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas (CNDT) em nome dos compradores/devedores fiduciantes e dos vendedores e estes possuem ciência da possibilidade de obtenção prévia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do art. 642-A, da CLT, com redação dada pela Lei 12.440/2011, conforme Recomendação n. 03 de 15.03.2012 do E. Conselho Nacional de Justiça. (Link para emissão: <https://www.tst.jus.br/certidao1>)
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Os compradores/devedores fiduciantes e os vendedores, declara(m), sob as penas da Lei, que não estão vinculados(as) à Previdência Social, como empregadores(as) e que não são contribuintes da mesma, na qualidade de produtores(as) rurais, não estando, portanto, sujeitos(as) às obrigações previdenciárias pertinentes ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** A Credora Fiduciária declara ainda que o(s) bem(ns) imóvel (is) objeto (os) desta contratação, alienado(s) fiduciariamente(s) em seu favor, bem como os seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, não integram o seu ativo, não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação sua, não compõe o elenco de bens e direitos de sua titularidade, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial e não podem ser dados em garantia de débito da credora fiduciária.

2. ALAGOAS

Exigência para todo o estado: Nenhum cartório do estado aceita em tempo/ressalva. É necessário aditivo para acertos/alterações.

2.1 MACEIÓ

- **1º Ofício:** Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

3. AMAZONAS

3.1 MANAUS

- A matrícula não pode estar vencida na data do contrato e devido pandemia, as matrículas passaram a ter validade de 60 dias.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que na lavratura deste contrato foram apresentadas as Certidões de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, relativas ao imóvel e a de Ônus reais, expedidas pelo Cartório de Registro de Imóvel competente, ficando arquivadas no presente instrumento.

4. BAHIA

Exigência para todo o estado: Mencionar o e-mail de todas as partes.

4.1 FEIRA DE SANTANA

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. *(MATRÍCULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO)*.

4.2 IBIRAPUÃ

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

4.3 SALVADOR

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o pagamento ao vendedor, com recursos próprios do comprador/devedor fiduciante, será feito através de XXXXXXXX (*inserir espécie, transferência ou cheque*) conforme preconiza o art 117, XIII c/c 1.033, §único do Código de Normas da Bahia c/c art. 308 do Código Civil.
- **7º Ofício de Salvador/BA:** Solicitar na análise a Declaração de Pessoa Politicamente Exposta e mencionar a informação no contrato:

Cláusula para mencionar no contrato - CASO NEGATIVO: Para constar que XXXXX (nome do comprador e vendedor) NÃO é uma Pessoa Politicamente Exposta e não possui algum membro familiar nesta condição, nos termos da Resolução Coaf n. 29, de 28/03/2017, e art. 9, § 1º, inciso III, alínea k, do Provimento 88/2019 do CNJ.

Cláusula para mencionar no contrato - CASO POSITIVO: Para constar que XXXXX (nome do comprador e vendedor) É uma Pessoa Politicamente Exposta e possui o cargo de XXXXXXXX, nos termos da Resolução Coaf n. 29, de 28/03/2017, e art. 9, § 1º, inciso III, alínea k, do Provimento 88/2019 do CNJ."

4.4 SIMÕES FILHO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº

XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. (*MATRÍCULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO*).

4.5 TEIXEIRA DE FREITAS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a guia de recolhimento de ITBI nº XXX relativa ao imóvel objeto do presente contrato, emitida pela Prefeitura Municipal de XXXXXXXX/BA em XXX, tendo sido recolhido o valor de R\$ XX(XX) em XXX, sendo que o valor pelo qual incidiu o recolhimento do ITBI foi de R\$ XXX(XXX).

4.6 VITÓRIA DA CONQUISTA

- A Certidão de Ônus e Ações é a própria Certidão de Inteiro Teor. Não devemos pendenciar esse documento na análise e emissão do contrato.

5. CEARÁ

Exigência para todo o estado:

- Se a pessoa física for representada por procuração (seja comprador ou vendedor), mencionar o endereço residencial do procurador, conforme procuração. Se não estiver mencionado, solicitar o comprovante.
- Não é necessário solicitar, além da Certidão de Inteiro Teor da matrícula, uma Certidão Negativa de Ônus. Pois a própria matrícula contém todas as informações, se há ônus ou não.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes dispensam a transcrição da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos do artigo 383, parágrafo 2º, do provimento 08/2014, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, assumindo as partes, ainda, a responsabilidade e as consequências de tal dispensa. (*INSERIR ESSA CLÁUSULA SOMENTE SE NÃO FOR POSSÍVEL EMITIR A CERTIDÃO DA RECEITA – DAU*)
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX, ficando arquivada no processo de aquisição junto a esta credora.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estaduais, em nome de XXXX, número XXX, emitida em XXXX, pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, ficando arquivada junto a credora. Se não for possível emitir, inserir a cláusula abaixo:
- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes dispensam a transcrição da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, nos termos do artigo 383, parágrafo

1º, do provimento 08/2014, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, assumindo as partes, ainda, a responsabilidade e as consequências de tal dispensa. *(VERIFICAR SE A PRESENTE CLÁUSULA SE ADEQUA AO CASO EM QUESTÃO)*

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, junto a Prefeitura Municipal de XXXXX, emitida pelo Sistema SEFIN - Secretaria de Finanças, número XXXX, expedida em XXXXX, em nome do(a) contribuinte XXXXXX, e que esta, refere-se ao imóvel, objeto da presente transação, ficando arquivada junto a credora.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que fica fazendo parte integrante deste contrato a guia de informações do ITBI nº XXX referente ao imóvel inscrito sob nº XXXX recolhido à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de XXXX/CE, no valor de R\$ XXXX pago em XXXX resultante da soma dos valores incidentes da alíquota de 2,00% sobre o valor não financiado de R\$ XXXX, equivalente a quantia de R\$ XXXX e o valor excedente ao SFH de R\$ XXXX, equivalente a quantia de R\$ XXXX, e da alíquota de 0,50% sobre o valor financiado de R\$ XXXX, equivalente a quantia de R\$ XXXX, o imóvel foi avaliado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de XXXX/CE por R\$ XXXX, ficando arquivada no processo de aquisição junto a esta credora. *(Essa cláusula não se aplica para as comarcas: Iguaru, Solonópole e Caucaia, pois elas não exigem pagamento antecipado do ITBI)*

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Os compradores declaram ciência das certidões exibidas pelos vendedores, conforme as certidões preconizadas no Parágrafo Segundo do Artigo Primeiro da Lei nº 7433/85, bem como das Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas. *(VERIFICAR SE A PRESENTE CLÁUSULA SE ADEQUA AO CASO EM QUESTÃO)*

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Declaramos para todos os fins e efeitos de direito, que as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato foram devidas e efetivamente cumpridas, na forma preceituada no inciso V do artigo 215 do Código Civil Brasileiro.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que todos os documentos apresentados no ato da celebração do contrato encontram-se arquivados no processo de alienação fiduciária junto a esta instituição financeira.

- **Cláusula para mencionar no contrato (SOMENTE QUANDO A VENDEDORA FOR UMA S/A):** A vendedora declara para os devidos fins e sob as penas da lei, que sua qualificação atual é a que está descrita no quadro resumo e que os representantes legais indicados são os que tem poderes para o ato ora praticado, conforme os estatutos.

- **Cláusula para mencionar no contrato (SOMENTE QUANDO A VENDEDORA FOR REPRESENTADA POR PROCURAÇÃO):** O(s) mandatário(S) que representa(m) a vendedora declara(m) expressamente, sob as penas da lei, que a procuração e substabelecimento indicados no quadro

resumo permanece vigente e que não ocorreram nenhuma das hipóteses de extinção ou cessão do mandato, previstos no código civil.

- **Cláusula para mencionar no contrato (SOMENTE QUANDO O IMÓVEL ESTIVER LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO):** A vendedora declara sob pena de responsabilidade civil e criminal que estão quitadas todas as suas obrigações condominiais, relativa ao imóvel objeto do presente instrumento até a presente data.

5.1 AQUIRAZ

- Necessário qualificar no contrato as testemunhas, contendo: Nome, nacionalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, domicílio e residência.

5.2 CAUCAIA

- Não é necessário pagamento antecipado do ITBI e nem que seja pago no mesmo dia do contrato, mas é necessário datar o contrato 4 dias para frente, para que não gere multa da guia.

5.3 FORTALEZA

A data de pagamento do ITBI tem que ser a mesma da emissão do contrato, portanto as demais certidões devem estar válidas na emissão. Inserir informação desde a primeira análise: Quando toda documentação estiver em ordem, solicitaremos a Guia de ITBI constando os dados do pagamento para inserção no contrato:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a guia de recolhimento de ITBI nº XX relativa ao imóvel objeto da transação, emitida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE em XXX, tendo sido recolhido o valor de R\$ XXX (XX) em XX, sendo que o valor da avaliação pelo qual incidiu o recolhimento do ITBI foi de R\$ XXX (XX).

Somente essa comarca não aceita a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa **do imóvel**. Ou apresenta a CND, ou solicita a dispensa da apresentação, mediante cláusula abaixo:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Os compradores declaram que dispensam, de acordo com o Artigo Primeiro, III, Parágrafo Segundo, do Decreto de Lei 93.240/86, a apresentação da Certidão de Tributos Municipais referente ao Imóvel objeto deste contrato, responsabilizando-se nos termos da lei pelos débitos existentes sobre o mesmo.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, conforme artigo 215, § 1º, V, do Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), ainda, expressamente, sob pena de responsabilidade civil e penal, que inexistem quaisquer Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias relativas ao

imóvel objeto do presente, assim como, inexistem também outros Ônus Reais incidentes sobre o mesmo até a presente data.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada, com o devido arquivamento pela CREDORA FIDUCIÁRIA, a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. (*matrícula deve estar válida*)
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foram apresentadas as seguintes certidões em nome do COMPRADOR(A)(ES) e VENDEDOR(A)(ES), e encontram-se arquivadas na sede da CREDORA FIDUCIÁRIA:

Foi apresentada e arquivadas a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome do comprador/devedor fiduciante (*INSERIR NOME*) sob nº XXXXX emitida às XXXXX do dia XXXXX válida até XXXXX.

Certidão Negativa Municipal em relação ao imóvel expedida em XXXXX sob nº XXXXX pela Prefeitura Municipal de Fortaleza – Secretaria de Finanças – SEFIN.

Declaração Negativa de Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto deste contrato, expedida em XXXXX, cuja cópia fica arquivada na Sede do credor.

Necessário constar a qualificação completa dos procuradores do banco e inserir nas cláusulas adicionais:

Cláusula para mencionar no contrato: A credora, qualificada no presente Instrumento, é representada, neste ato por seus procuradores: (i) XX, brasileiro, maior, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº XX-SSP/CE, expedida aos XX, inscrito no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliado à Rua XX, Cidade de Fortaleza/CE, CEP: XX e (ii) XX, brasileira, maior, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº XX - SSP/CE, expedida aos XX, inscrita no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliada à Rua XX, Cidade de Fortaleza/CE, CEP: XX, nos termos da procuração lavrado aos XX, válido até XX, às fls. XX do livro nº XX no Cartório XXXXX, cuja cópia passa a fazer parte integrante e inseparável do presente contrato.

Necessário qualificar no contrato as testemunhas:

Cláusula para mencionar no contrato: As testemunhas que comparecem e assinam o presente são: (i) XX, brasileira, maior, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº XX -SSP/XXX, inscrita no CPF/MF sob nº XXX, residente e domiciliada à Rua XX, Cidade de XXXXXX, (ii) XX, brasileiro, maior, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº

XX-SSP/XXX, inscrito no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliado à Rua XX, Cidade de XXXXXX.

- **4ª zona de Fortaleza:** Imóveis Foreiros a União deverá constar cláusula citando o DARF objeto do pagamento, não aceitam mais que seja simplesmente apresentado o pagamento no cartório:

Foi apresentado pelo(s) DEVEDOR(ES) o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, referente ao recolhimento do laudêmio devido à União, no valor de R\$ XXXXX com vencimento em XXXXX e a Certidão de Autorização para Transferência - CAT nº XXXXX, emitida em XXXXX pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União - Gerência Regional de Patrimônio da União – Espírito Santo, sob código de controle: XXXXX.

5.4 SOBRAL

- Inserir a data de emissão do documento de identidade dos compradores e vendedores, (dos procuradores do substabelecimento NÃO é necessário).
- **Solicitar certidão na análise e mencionar a cláusula no contrato:** Foi apresentada a Certidão Negativa de Incapacidade Civil em nome do vendedor XXXXX, expedida em XXXXXX, válida até XXXXX pelo cartório XXXXX da Comarca de Sobral, Estado do Ceará, ficando arquivada no processo de aquisição junto a esta credora.
- Necessário constar a qualificação completa dos procuradores do banco e inserir nas cláusulas adicionais:

A credora, qualificada no presente Instrumento, é representada, neste ato por seus procuradores: (i) XX, brasileiro, maior, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº XX-SSP/CE, expedida aos XX, inscrito no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliado à Rua XX, Cidade de Fortaleza/CE, CEP: XX e (ii) XX, brasileira, maior, casada, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº XX -SSP/CE, expedida aos XX, inscrita no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliada à Rua XX, Cidade de Fortaleza/CE, CEP: XX, nos termos da procuração lavrado aos XX, válido até XX, às fls. XX do livro nº XX no Cartório XXXXX, cuja cópia passa a fazer parte integrante e inseparável do presente contrato.

6. BRASÍLIA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelas partes contratantes as certidões e documentos a que alude a Lei 7433/85, ficando as mesmas arquivadas junto à CREDORA FIDUCIÁRIA, em conformidade com o disposto no Parágrafo 3º do artigo 1º da citada Lei 7433/85.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes interessadas no presente instrumento (mandatários) declaram, sob pena de responsabilidade civil e penal, que não ocorreram quaisquer das causas de extinção do mandato de que trata o art. 682 do Código Civil, nos termos do artigo 46, Parágrafo Único do Provimento Geral da Corregedoria do TJDF (Portaria GC nº 206 de 09 de dezembro de 2013).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que para a lavratura deste instrumento foram apresentadas as certidões de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, relativas ao imóvel objeto deste contrato, bem como a Certidão Negativa de Ônus Reais, pertinente à Matrícula nº *(colocar o número da matrícula)* do XXX Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o VENDEDOR se encontra quite com as obrigações condominiais, nos termos do artigo 4, Parágrafo Único da Lei nº 4.591/64 e artigo 45, inciso XI, do provimento Geral da corregedoria do TJDF (portaria GC nº 90 de 29/12/2008). *(Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio)*.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que para lavratura deste instrumento foram apresentadas e arquivadas as certidões de feitos ajuizados da Justiça do Distrito Federal (Cível, Protesto, Tutela e Curatela, Criminal, Falência e Execução) em nome dos compradores/devedores fiduciários e vendedores, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/86, e artigo 42, parágrafo 1º, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDF (Portaria GC nº 90 de 29 de dezembro de 2008).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada e arquivadas a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome do comprador/devedor fiduciário *(INSERIR NOME)* sob nº XXXXXX emitida às XXXXXX do dia XXXXXX válida até XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada e arquivadas a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome do vendedor *(INSERIR NOME)* sob nº XXXXXX emitida às XXXXXX do dia XXXXXX válida até XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos – Distrito Federal – Secretaria de Estado de Fazenda – Subsecretaria da Receita, em nome do comprador/devedor fiduciário *(INSERIR NOME)* sob nº XXXXXX emitida às XXXXXX do dia XXXXXX válida até XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos – Distrito Federal – Secretaria de

Estado de Fazenda – Subsecretaria da Receita, em nome do vendedor (INSERIR NOME) sob nº XXXXXX emitida às XXXXXX do dia XXXXXX válida até XXXXXX.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos – Distrito Federal – Secretaria de Estado de Fazenda – Subsecretaria da Receita, referente ao imóvel objeto do presente instrumento sob nº XXXXXX emitida às XXXXXX do dia XXXXXX válida até XXXXXX.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o Credor, cientificou as partes interessadas quanto a possibilidade de obtenção prévia das Certidões de Feitos Ajuizados do Distrito Federal ou Estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho em nome dos outorgantes, nos termos do artigo 1º do Provimento nº 21 do TJDFT de 29/01/2018.

- **Se houver na matrícula Concessão de Direito Real, mencionar cláusula no contrato:** O(s) comprador(es) declaram expressamente que sub-rogam-se nos direitos e obrigações decorrentes do termo de Concessão de Direito Real de Uso nº XXXX, averbado sob o nº constante da matrícula do imóvel em epígrafe (conforme preceitua o art. 7º, VII, lei complementar nº 755/08).

- **Link para emissão das certidões:**

- Certidões de feitos ajuizados da Justiça do Distrito Federal (Cível, Protesto, Tutela e Curatela, Criminal, Falência e Execução). Link: <https://cnc.tjdft.jus.br/solicitacao-externa>;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda. Link: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emittir>;
- Certidão Negativa de Débitos – Distrito Federal – Secretaria de Estado de Fazenda – Subsecretaria da Receita Link: <https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao>;

7. ESPÍRITO SANTO

Exigência para todo o estado:

Foi apresentada Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

7.1 BARRA DE SÃO FRANCISCO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes envolvidas no contrato em questão declaram ciência acerca do Artigo 27, §8º da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997.

- **4º Ofício de Registro de Imóveis:** Não aceita o reconhecimento das assinaturas por semelhança, apenas por autenticidade. Caso seja feito por semelhança, incluir a cláusula: (Vide Grupo/Cota 1073-557):

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar e esclarecer que a CREDORA FIDUCIÁRIA aceita e se responsabiliza caso o reconhecimento das assinaturas das partes seja feito por semelhança.

7.2 CARIACICA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a guia de recolhimento de ITBI nº XX relativa ao imóvel objeto do presente contrato, emitida pela Prefeitura Municipal de XXXXXXXX/ES em XX, tendo sido recolhido o valor de R\$ XX(XX) em XX, sendo que o valor pelo qual incidiu o recolhimento do ITBI foi de R\$ XX(XX).

7.3 GABRIEL DA PALHA

- Cartório realiza o registro do pacto concomitante ao registro do nosso contrato.

7.4 LINHARES

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

7.5 SÃO MATEUS

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

7.6 VILA VELHA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que os compradores declaram(m) que dispensa(m) a apresentação das Certidões das Fazendas Públicas Estadual e Municipal em conformidade com o disposto no Decreto nº 93.240 de 09/09/1986.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que os vendedores declaram que não é (são) vinculado(s) a Previdência Social e não é (são) contribuinte(s) do INSS na condição de empregador(es), nos termos do artigo 84, inciso I, Letra “b” do Decreto nº. 612/92.

- **Informação somente para contratos:** Quando o processo tiver IQ, necessário qualificar os procuradores da instituição.

7.7 VITÓRIA

- **3º Ofício de Registro de Imóveis:** Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

8. GOIÁS

8.1 ANÁPOLIS

- Comarca exige que a matrícula não esteja vencida no momento da emissão do contrato. Não é exigência mencionar nos em tempos, porém eles consultam no Cartório quando foi a última emissão.
- **1º Ofício Comarca de Anápolis/GO:** Não aceita substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

8.2 APARECIDA DE GOIÂNIA

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- Para constar que, foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Economia de Goiás, em nome do vendedor **XXXXX**, sob nº XXXXX emitida às XXXX do dia XXXXX, válida por 60 dias.
- **1º Ofício de Aparecida de Goiânia:** Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:
NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX).

8.3 CALDAS NOVAS

- **1º Ofício de Caldas Novas/GO:** Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

8.4 CATALÃO

Quando a certidão da vara cível estiver positiva (que deve ser solicitada somente quando o saldo devedor da cota for superior a 500 mil reais), incluir a seguinte cláusula:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes dispensaram a apresentação de certidões de feitos ajuizados, após terem sido esclarecidos sobre a sua importância para a segurança da negociação entabulada. (informação incluída em 16/09/2016).

8.5 CORUMBAÍBA

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

8.6 CRISTALINA

- A Comarca exige a qualificação completa do administrador e dos procuradores da CREDORA:

Mauricio Leite Ferreira Reis constando: nome completo, vedada a utilização de abreviaturas; número da carteira de identidade e órgão emissor; número do CPF; nacionalidade; estado civil, existência de união estável e filiação; profissão; domicílio e residência e endereço eletrônico, caso negativo, declarar que não possuem endereço eletrônico.

Na qualificação dos demais procuradores inserir filiação, endereço residencial e endereço eletrônico, caso negativo, declarar que não possuem endereço eletrônico.

8.7 GOIÂNIA

- **Todos os escritórios de Goiânia:** Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- **1º Escritório de Goiânia:** Exige que seja inserido no contrato a data de vencimento da próxima prestação (a partir da data de emissão do contrato).
- **4º Escritório de Goiânia:** O escritório entende que, caso o vendedor tenha adquirido o imóvel enquanto solteiro, e assumiu um financiamento para aquisição do bem, e após casou (COMUNHÃO PARCIAL DE BENS) e esse ônus perdurou na constância do casamento, a título oneroso, o cônjuge não entrará como anuente e sim como vendedor, então é necessário emitir as certidões de ambos nesses casos e qualificar como vendedor o cônjuge.

8.8 GOIANIRA/DISTRITO JUDICIÁRIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

8.9 ITAPURANGA

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores do banco no contrato.

8.10 ITUMBIARA

- Quando o consorciado estiver adquirindo mais de um imóvel com matrícula individualizada, necessário desmembrar o valor de ambos, com relação ao valor de compra e venda, avaliação e saldo devedor do consórcio.

8.11 LUZIÂNIA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão de Inteiro Teor e Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, sob nº XXXX, emitida em XXXXX, válida até XXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

- **Analistas:** Emitir as três certidões descritas abaixo, **independentemente do valor do saldo devedor, em nome do comprador e do vendedor:**

- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL(<http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/debito-contribuinte>);
 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir>);
 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA (<https://www.sefaz.go.gov.br/Certidao/Emissao/default.asp>);
 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS para com a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL relativos ao imóvel (<http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/debito-imovel>);
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos Tributários e Dívida Ativa Municipal, Certidões Negativas de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidões Negativas de Débito inscrito em Dívida Ativa, em nome dos compradores e dos vendedores.

8.12 PALMEIRAS

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

8.13 RIO VERDE

- Cartório realiza o registro do pacto concomitante ao registro do nosso contrato.
- Qualificação dos vendedores ou dos devedores fiduciários conforme a matrícula do imóvel.

8.14 VIANÓPOLIS

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores do banco no contrato.

9. MATO GROSSO

9.1 CUIABÁ

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:
NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n° XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX)

9.2 CANARANA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

9.3 SAPEZAL

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
-

10. MATO GROSSO DO SUL

10.1 BONITO

- Caso tenha na matrícula restrições ambientais, esta deve ser descrita por completo.

11. MINAS GERAIS

Exigência para todo o estado:

- Mencionar os dados da certidão de casamento na qualificação do comprador, vendedor, anuente, etc. Em caso de divorciado/separado, inserir além da matrícula, as informações da sentença caso esteja mencionado. **Atenção analistas: Se essas informações estiverem ilegíveis, necessário solicitar documento legível.**

- **Para todos os casos de IQ** será necessário a qualificação completa do Interviente Quitante e assinatura no contrato, independente de qual seja a instituição.

Analistas: No momento do envio do parecer da análise, solicitar também a procuração e dados de quem irá representar o Interviente Quitante.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelas partes contratantes as Certidões de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, relativas ao imóvel e a de ônus reais, expedidas pelo cartório de registro de imóvel competente, bem como as certidões e documentos a que alude a Lei 7433/85, ficando as mesmas arquivadas junto a CREDORA, em conformidade com o disposto no Parágrafo 3º do artigo 1º da citada Lei 7433/85, Decreto 93.240/1986; art. 878, Parágrafo 1º do Provimento Conjunto nº 93/2020.

11.1 ARAGUARI

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foram apresentadas pelas partes contratantes a documentação necessária para a lavratura do presente instrumento e estão arquivadas junto a CREDORA, conforme termos art. 780 do Provimento nº 260/CGJ/2013.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Declaração Negativa de Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto da presente aquisição, conforme Lei nº 7182 de 27/03/1984. (*Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio*).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes declaram estar cientes dos termos da Convenção de Condomínio, e se comprometem a cumpri-las e respeitá-las, com fulcro no art. 1.331 e ss. do Código Civil e na Lei nº 4.591/64.

11.2 BARBACENA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o conteúdo das Certidões de Casamento das partes apresentadas permanece inalterados, conforme dispõe o art. 162, V do Provimento 260/2013 da CGJ/MG, Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Declaração Negativa de Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto da presente aquisição, conforme Lei nº 7182 de 27/03/1984.

11.3 BELO HORIZONTE

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto da presente transação, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984. (*Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio*).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão de Tributos Municipais, emitida em XXXXX, pela Prefeitura XXXXX, de acordo com o artigo 1º no Parágrafo 2º do Decreto 93.240/1986, em nome do(s) comprador(es), vendedor(es) e imóvel.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelo(s) VENDEDOR(ES) e encontram-se arquivadas na sede do CREDOR as Certidões (*Negativas ou Positivas*) do Ofício do Registro de Distribuição dos feitos ajuizados de Execuções Cíveis na Comarca de Belo Horizonte/MG, Certidões (*Negativas ou Positivas*) da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que abrangem a Comarca de Belo Horizonte/MG, Certidões (*Negativas ou Positivas*) da Justiça do Trabalho da 3ª Região. **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.
- **Links para emissão das certidões mencionadas acima:**
 - Certidões do Ofício do Registro de Distribuição dos feitos ajuizados de Execuções Cíveis na Comarca de Belo Horizonte/MG.
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/certidao/judicial/#.YgWK2t_MLIU
 - Certidões da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que abrangem a Comarca de Belo Horizonte/MG
<https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitacao>

- Certidões da Justiça do Trabalho da 3ª Região.
<https://certidao.trt3.jus.br/certidao/feitosTrabalhistas/aba1.emissao.htm;jsessionid=SXCmSCLg7MpiLcFrkqRmhxTt>

- **Em complemento ao item acima, se alguma das certidões acima estiver positiva, mencionar a seguinte cláusula:**

O(s) (VENDEDOR(ES) e o(s) COMPRADOR(ES) declaram ter pleno conhecimento dos apontamentos especificados nas Certidões mencionadas acima, e que os mesmos não se referem e tão pouco afetam o imóvel descrito e caracterizado neste instrumento.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes declaram, nos termos do §5º do art. 187 do Provimento Conjunto nº 93/2020, que foram advertidas e têm ciência sobre a possibilidade de obtenção das certidões dos distribuidores judiciais para maior segurança do negócio jurídico.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o ITBI será apresentado no ato do registro, conforme autoriza o Artigo 9º, Inciso II da Lei 5.492/88. *(QUANDO FOR UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, NÃO PRECISA MENCIONAR ESSA CLÁUSULA)*

- **Somente para o 1º Ofício de Belo Horizonte/MG:** Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

- **Somente para o 1º Ofício de Belo Horizonte/MG:** A matrícula do imóvel não precisa estar válida no momento da emissão do contrato.

- **Somente para o 3º Ofício de Belo Horizonte/MG:** Para constar que toda documentação necessária para a lavratura do contrato foi apresentada e encontra-se arquivada junto a Credora, atendendo as exigências da Lei Federal 7.433/85, regulamentada pelo decreto número 93.240/86, bem como ao disposto no artigo 780 e seu parágrafo primeiro, do provimento número 260/2013, da Corregedoria Geral da Justiça de Minas Gerais.

- **Somente para o 3º e o 6º Ofício de Belo Horizonte/MG:** Para constar que as partes declaram estar cientes dos termos da Convenção de Condomínio, e se comprometem a cumpri-las e respeitá-las, com fulcro no art. 1.331 e ss. do Código Civil e na Lei nº 4.591/64.

11.4 BETIM

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

11.5 BICAS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.6 BOA ESPERANÇA

- Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:

NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX).

11.7 BRUMADINHO

- Inserir no contrato na CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL:

Parágrafo décimo sétimo: Conforme determina o artigo 27, §5º, da Lei 9.514/97, se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais; considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o §4º, do mesmo artigo; devendo o mesmo, em 05 dias, dar quitação da dívida, mediante termo próprio.

Parágrafo décimo oitavo: Se após a execução da garantia, ainda restar obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, a dívida não será extinta nos termos do parágrafo décimo sétimo; e o consorciado será cobrado do remanescente, conforme previsto no art. 14, §6º, da Lei 11.795/2008; hipótese em que o termo de quitação será dado após 05 dias da quitação do remanescente.

Parágrafo décimo nono: Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos do artigo 27da Lei 9.514/97, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse.

11.8 CACHOEIRA DE MINAS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.9 CAMPO BELO

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.10 CANÁPOLIS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

11.11 CARATINGA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no COB, para que a administradora envie as vias físicas.

11.12 FORMIGA

- A Comarca não aceita registro nos casos de MEI e ME. Será necessário a transferência de cota para Pessoa Física.

11.13 IBIRACI

- **Cláusulas para mencionar no contrato, quando for um imóvel rural:**
 - a) Para constar que foi apresentado o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural nº XXXXXXXX, número de autenticidade XXXXXXXXXX, emitido em XX/XX/XXXX.
 - b) Para constar que foi apresentado o Recibo de Inscrição do Imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR, registrado sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cadastrado em XX/XX/XXXX, às XX:XX:XX.
 - c) Para constar que foi apresentado o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, referente ao NIRF XXXXXXXX.

11.14 IBIRITÉ

- **Cláusula para mencionar no contrato quando o imóvel estiver dentro de condomínio:** Para constar que as partes, declaram que cumprirão integralmente as disposições constantes da Convenção de Condomínio referente ao imóvel objeto do presente instrumento.

11.15 ITAJUBÁ

- Cartório realiza o registro do pacto concomitante ao registro do nosso contrato.

11.16 ITURAMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que a documentação necessária à lavratura do instrumento foi apresentada ao credor e por este arquivada, nos termos do artigo 878, §§ parágrafos 1º e 2º do Provimento 93/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.

11.17 MONTES CLAROS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto da presente transação, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591,

de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984. (*Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio*).

11.18 NOVA LIMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

11.19 OURO BRANCO

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.20 OURO PRETO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

11.21 PARÁ DE MINAS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto da presente transação, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984.

11.22 PARACATU

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.23 PARA OPEBA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, Selo Eletrônico (*****) – Código de segurança (*****) pela escrevente XXXXXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que os compradores/devedores fiduciários e a vendedora declaram expressamente, sob as penas da lei, que não existem outros ônus reais ou ações reais ou pessoais reipersecutórios incidentes sobre o imóvel.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que: a) foi reconhecida a identidade e capacidade dos comparecentes, incluída a legitimidade da representação, b) Houve a declaração de vontade dos participantes, e c) Foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes a legitimidade do ato.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes declaram por livre e espontânea vontade de celebrar este negócio jurídico.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar em referência ao cumprimento de exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, foram efetivadas todas.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o órgão emissor e as partes declaram, expressamente, que a documentação necessária à lavratura do instrumento, referentes à identificação pessoal, capacidade, legitimidade, representação e demais documentos citados no contrato foram apresentados ao credor e por este arquivados (Art. 156, Art. 162, e Art. 780, Parágrafo 1º, do Provimento nº 260/CGJ/2013).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foram apresentadas as Certidões Fiscais expedidas pelo Município, referentes à quitação dos tributos que incidam sobre o imóvel e os vendedores (Art. 160, Inciso II, do Provimento Nº 260/CGJ/2013).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o devedor tem ciência da possibilidade de obtenção das certidões de feitos ajuizados em nome dos vendedores, para maior segurança do negócio jurídico, nos termos do conteúdo §3º e §5º, do Art. 160, do Provimento nº 260/CGJ/2013, inseridos pelo Provimento 304/2015.
- **Cláusula para mencionar nos contratos do UNICOOB:** Para constar que se trata de Consorcio da qual o saldo devedor é atualizado anualmente através do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), conforme Lei nº 11.795 de 8/10/2008.
- **Cláusula para mencionar nos contratos do SICOOB:** Para constar que se trata de Consorcio da qual o saldo devedor é atualizado anualmente através do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme Lei nº 11.795 de 8/10/2008.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar e incluir os dados a seguir mencionado: (a) Data de adesão do contrato: *****; (b) Prazo do Plano Básico:*****; (c)Número de Parcelas Remanescentes: ***; (d) Data de vencimento da 1ª parcela: ***; (e) Percentual Pago: *****.
- A data do substabelecimento não pode ser superior a 30 dias.

Necessário apresentar os seguintes documentos no momento do registro do contrato:

- Certidão atualizada da procuração e substabelecimento se houver, (expedida em menos de 30 dias). (Em caso de FGTS, encaminhar do Bancoob também);

- Certidão simplificada atualizada (menos de 30 dias) e certidão do último Contrato Social consolidado, ambos emitidos pela Junta Comercial, em nome da Credora Ponta Administradora; (Em caso de FGTS, encaminhar documentação do Bancoob também);
- Cópias autenticadas da identidade e CPF, certidão de casamento/nascimento original ou cópia autenticada (atual expedição de até 90 dias) e comprovante de endereço atual dos procuradores da credora; (Em caso de FGTS, encaminhar documentos dos procuradores do BANCOOB também);
- Certidão atualizada da matrícula, certidão de ônus reais, assim como certidão de ações reais ou de ações pessoais reipersecutórias, não excedendo 30 dias de validade;
- Uma via do contrato de adesão mencionado no título, devidamente registrado ou certidão atualizada de seu registro expedida até 30 dias;

11.24 PATOS DE MINAS

- **Cláusula para mencionar no contrato quando o imóvel estiver dentro de condomínio:** Para constar que o comprador/devedor fiduciante, obriga-se a respeitar e declara ciência acerca dos termos da Convenção de Condomínio do Edifício XXXXX, registrada sob nº XXXX, Livro 3 – Registro Auxiliar, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXX/UF, devidamente averbada na matrícula nº XXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXX/UF, com fulcro no art. 1.331 e ss. do Código Civil e na Lei nº 4.591/64.
- Sempre que na descrição do imóvel, os confrontantes estiverem mencionados como “sucessores ou proprietários acima mencionados” será necessário que ao proponente/cooperativa que solicite com a Prefeitura Municipal a **certidão de atual localização do imóvel**, devendo constar além de sua atual localização, os atuais lotes e quadras confrontantes, não mencionando mais o termo “sucessores e antigos proprietários. A mesma deverá ser apresentada no ato do registro. E a descrição do imóvel no contrato, deverá ser baseada na referida certidão.
- Os dados dos devedores fiduciantes (em caso de construção) deverão ser idênticos o da matrícula.

11.25 PIUMNHI

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, sob nº XXXX, emitida em XXXXX, válida até XXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Declaração Negativa de Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto da presente aquisição, conforme Lei nº 7182 de 27/03/1984. **OU**

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Declaração de Inexistência de Condomínio, e consequentemente não há Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto do presente contrato, sob matrícula nº XXX, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, do imóvel sob Inscrição nº XXXXXX, emitida em XXXXX pela Prefeitura Municipal de XXXX, Estado do XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato quando o imóvel estiver dentro de condomínio:** Para constar que o comprador/devedor fiduciante, obriga-se a respeitar e declara ciência acerca dos termos da Convenção de Condomínio do imóvel objeto da transação com fulcro no art. 1.331 e ss. do Código Civil e na Lei nº 4.591/64.
- **Título aquisitivo (contrato):** Na descrição constar todos os atos da matrícula referente ao imóvel, sendo construção, aquisição, retificação de área, retificação de endereço, constituição de condomínio. O Cartório requer todos os atos mencionados no contrato.

11.26 POÇOS DE CALDAS

- Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:

NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX).

Nos casos com Substabelecimento Particular incluir qualificação completa dos procuradores que outorgam poderes para os substabelecidos e dos substabelecidos também, tanto no contrato quando na minuta do substabelecimento.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto da transação, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984. *(Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio).*
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, do imóvel sob Inscrição Municipal nº

XXXXXX, emitida em XXXXX pela Prefeitura Municipal de XXXX, Estado do XXXXXX, de acordo com o artigo 1º no Parágrafo 2º do Decreto 93.240/1986.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelo(s) VENDEDOR(ES) e encontram-se arquivadas na sede do CREDOR as Certidões (*Negativas ou Positivas*) do Ofício do Registro de Distribuição dos feitos ajuizados de Execuções Cíveis na Comarca de Poço de Caldas/MG, Certidões (*Negativas ou Positivas*) da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que abrange a Comarca de Poço de Caldas/MG, Certidões (*Negativas ou Positivas*) da Justiça do Trabalho da 3ª Região. (*Necessário mencionar todas as certidões, sendo 1ª Instância, 2ª Instância TRF*). **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o ITBI será apresentado no ato do registro, conforme autoriza o Artigo 9º, Inciso II da Lei 5.492/88. (*QUANDO FOR UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, NÃO PRECISA MENCIONAR ESSA CLÁUSULA*)

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes declaram, nos termos do §5º do art. 187 do Provimento Conjunto nº 93/2020, que foram advertidas e têm ciência sobre a possibilidade de obtenção das certidões dos distribuidores judiciais para maior segurança do negócio jurídico.

- Essa comarca exige que qualquer ônus (que não seja hipoteca, alienação) seja baixado na matrícula, mesmo a vigência da eficácia tenha acabado. Diante disso, necessário sempre entrar em contato com o Cartório para esclarecer, sendo que não realizam concomitante ao registro do nosso contrato.

11.27 PRESIDENTE OLEGARIO

- Necessário inserir a data do registro do casamento e não a data de celebração.

11.28 SÃO JOÃO DEL REI

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

11.29 SETE LAGOAS

- **2º Ofício da Comarca de Sete Lagoas/MG:** NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- **Operações de construção:**

"No Município de Sete Lagoas/MG, para processos de construção com até 02 pavimentos, a parte interessada deve apresentar um Projeto de Implantação de Edificação e a Aprovação desse Projeto é concedida mediante uma Declaração de Responsabilidade assumida pelo profissional responsável pelo projeto.

O Projeto Arquitetônico deverá ser apresentado somente no momento de solicitação do Habite-se e será utilizado somente para fins de conferência, ou seja, não será objeto de análise por parte do Município, já que a responsabilidade é única e exclusiva do autor do projeto.

Portanto, em construções de até 02 pavimentos no Município de Sete Lagoas/MG, caso conste no Projeto de Implantação a Declaração de Responsabilidade assinada pelo engenheiro/arquiteto responsável, não será necessário solicitar o carimbo e assinatura da Prefeitura no Projeto Arquitetônico, visto que essa declaração assinada já é a aprovação do Projeto, conforme artigos 11 a 15 do Decreto nº 6.186/2019 do Município de Sete Lagoas/MG.

Diante disso, nas análises jurídicas precisamos nos atentar quanto ao número de pavimentos da construção, se consta a assinatura do engenheiro responsável na Declaração de Responsabilidade e se foi apresentado o Projeto de Implantação completo."

11.30 TEÓFILO OTONI

- **QUALIFICAÇÃO DOS VENDEDORES NO CONTRATO:** Sempre seguir a qualificação dos documentos que constam na matrícula, ou seja, se for apresentado RG, mas foi qualificado na Matrícula CNH, no contrato deveremos qualificar com CNH, exatamente como na matrícula do imóvel. Além disso, seguir a data de casamento também mencionada na matrícula (geralmente mencionam a data da celebração).
- Cartório realiza o registro do pacto concomitante ao registro do nosso contrato.

11.31 UBERABA

- **Mencionar a Certidão da Receita Federal, para todos os casos, independente da profissão e pessoa jurídica:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome de XXXXXXXX sob nº XXXXXX emitida às XXXX do dia XXX válida até XXXX.

11.32 UBERLÂNDIA

- **Cláusula para mencionar no contrato, SOMENTE para os imóveis do 1º Ofício:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida

em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

- **Cláusula para mencionar no contrato quando o comprador e/ou vendedor for divorciado/separado, somente para o 2º Ofício de Uberlândia:** Para constar que a data da sentença ou da lavratura da Escritura de Separação ou Divórcio foi em XXXX, livro XXX, folha XXX, no Cartório XXXXX, com base na fundamentação: Conforme o artigo 1º do provimento nº 285/CGJ/2014 de Minas Gerais.
- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

11.33 VAZANTE

- Mencionar o endereço residencial dos procuradores substabelecidos na qualificação da credora no contrato.
- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- A comarca exige que seja apresentada uma certidão da procuração atualizada (30 dias), ou uma certidão que a mesma não fora revogada ou anulada. Necessário também um documento dos substabelecidos declarando que o mesmo não fora anulado ou revogado, tendo o prazo de 30 dias do original.

11.34 VESPASIANO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes declaram, nos termos do §5º do art. 187 do Provimento Conjunto nº 93/2020, que foram advertidas e têm ciência sobre a possibilidade de obtenção das certidões dos distribuidores judiciais para maior segurança do negócio jurídico.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(s) VENDEDOR(ES) declara(m), ainda, expressamente, sob pena de responsabilidade civil e penal, que inexistem quaisquer ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao imóvel objeto do presente, ou outros ônus reais incidentes sobre o mesmo até a presente data.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato quando o imóvel estiver dentro de condomínio:** Para constar que o (s) comprador (es)/devedor(es) fiduciante(s) obriga(m)-se e compromete(m)-se a respeitar e cumprir a convenção de condomínio do imóvel objeto do instrumento.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o conteúdo das Certidões de Casamento das partes apresentadas permanece inalterados, conforme dispõe o art. 162, V do Provimento 260/2013 da CGJ/MG, Código de Normas dos Serviços Notarias e de Registro do Estado de Minas Gerais.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes declaram que os documentos necessários à lavratura do presente contrato foram apresentados à credora fiduciária e por esta arquivado.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que toda documentação necessária para a lavratura do contrato foi apresentada e encontra-se arquivada junto a Credora, atendendo as exigências da Lei Federal 7.433/85, regulamentada pelo decreto número 93.240/86, bem como ao disposto no artigo 780 e seu parágrafo primeiro, do provimento número 260/2013, da Corregedoria Geral da Justiça de Minas Gerais.

12. PARAÍBA

12.1 JOÃO PESSOA

- Necessário qualificar os procuradores do Interveniente Quitante quando houver, bem como mencionar toda a cadeia de procuração.

13. PARANÁ

Exigência para todo o estado:

- **Analistas:** solicitar/emitir as seguintes certidões em nome do vendedor, da comarca em que o imóvel está localizado, pois mencionaremos elas no contrato. **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.:
 - Certidão Cível Distribuição Cível, Execuções Fiscais e dos Feitos Ajuizados, DA COMARCA EM QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO; necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online.
 - Certidão Cível da Justiça Federal da 4ª Região; (Link para emissão: <https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php>)
 - Certidão de Ações Trabalhistas do 1º Grau da Justiça do Trabalho do Tribunal Regional da 9ª Região; (Link para emissão: <https://www.trt9.jus.br/certidao/cnat.xhtml>)

- Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa do Estado do Paraná; (Link para emissão: <http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica>)
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Link para emissão Pessoa Física: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir>. Pessoa Jurídica: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>)
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas a seguintes certidões em nome do(s) VENDEDOR(ES), e encontram-se arquivadas na sede da CREDORA FIDUCIÁRIA: Certidões (*positiva ou negativa*) de Distribuição Cível, Execuções Fiscais e dos Feitos Ajuizados da Comarca de XXXXX/PR, Certidões (*positiva ou negativa*) Cível do Poder Judiciário da Justiça Federal 4ª Região que abrange a Comarca de XXXXXX/PR, Certidão (*positiva ou negativa*) de Ações Trabalhistas do 1º Grau da Justiça do Trabalho do Tribunal Regional da 9ª Região que abrange a Comarca de XXXXXX/PR, Certidão (*positiva ou negativa*) de Débitos Tributários e Dívida Ativa Municipal emitida pela Prefeitura Municipal de XXXXX/PR, Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa do Estado do Paraná, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil. **Observação: Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.**
- **Em complemento ao item acima, se alguma das certidões acima estiver positiva, mencionar a seguinte cláusula:** O(s) (VENDEDOR(ES) e o(s) COMPRADOR(ES) declaram ter pleno conhecimento dos apontamentos especificados nas Certidões mencionadas acima, e que os mesmos não se referem e tão pouco afetam o imóvel descrito e caracterizado neste instrumento.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que, nos termos do inciso V do artigo 24 da Lei nº 9.514/97, fica assegurada ao(s) COMPRADOR(ES) e DEVEDOR(ES), enquanto adimplentes, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto deste instrumento.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que, se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Declaração Negativa de Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto da presente aquisição, conforme Lei nº 7182 de 27/03/1984. **OU**
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Declaração de Inexistência de Condomínio, e conseqüentemente não há Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto do presente instrumento, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, do imóvel sob Inscrição Municipal nº XXXXXX, emitida em XXXXX pela Prefeitura Municipal de XXXX, Estado do XXXXXX, de acordo com o artigo 1º no Parágrafo 2º do Decreto 93.240/1986,
- **Cláusula para mencionar no contrato se houver intermédio de corretor:** Para constar nos termos da Lei Estadual 19.428 de 15/03/2018 do Estado do Paraná, COMPRADORES/DEVEDORES FIDUCIANTES e os VENDEDORES declaram que esta operação de Compra e Venda foi intermediada pela imobiliária *ou corretor: (INSERIR NOME)*, inscrita(o) no CRECI/PR sob o número XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato se NÃO houver intermédio de corretor:** Para constar que os COMPRADORES/DEVEDORES FIDUCIANTES e o VENDEDOR declaram nos termos da Lei Estadual 19.428 de 15/03/2018 do Estado do Paraná, que a presente transação de Compra e Venda do imóvel objeto do presente contrato NÃO foi intermediada por Corretor de Imóveis.

13.1 ASSAÍ

- Não é exigência da Comarca que as certidões de ônus e ações estejam dentro da validade.

13.2 ARAPONGAS

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

13.3 CAMPO LARGO

- Necessário emitir a Certidão da Receita em nome de todas as partes, independentemente da profissão. E mencionar a cláusula abaixo no contrato:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada e arquivadas a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome do comprador/devedor fiduciante (INSERIR NOME) sob nº XXXXX emitida às XXXXX do dia XXXXX válida até XXXXX.

13.4 CAMPO MOURÃO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. *(MATRICULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO)*.

13.5 CASCAVEL

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(a,s) vendedor(a,es) declara(m) sob pena de responsabilidade civil e criminal que estão quitadas todas as suas obrigações condominiais relativas ao imóvel objeto da presente transmissão até a presente data, conforme o artigo quarto da Lei 4591/64 combinado com o Artigo Segundo Parágrafo Primeiro da Lei 7.433/85 e Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. *(Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio)*.

13.6 CURITIBA

- **Analistas:** Existem dois ofícios cíveis na cidade de Curitiba, sendo assim, necessário solicitar a certidão de distribuição cível dos dois ofícios (1º e 2º) em nome dos vendedores.
- **Cláusula para inserir no contrato, somente quando o imóvel for do cartório do 4º Ofício de Curitiba/PR:** Para constar que as partes envolvidas foram cientificadas da possibilidade de obtenção previa de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 642-a, da CLT, com a redação dada pela Lei número 12.440/2011.

13.7 GUARANIAÇU

PARA CONTRATOS DO UNICOOB: Seguiremos com os percentuais sem as inclusões das taxas, sendo esses os percentuais discriminados no extrato no item A COBRAR e IDEAL PAGO (saldo devedor e valor pago), posto que os mesmos deverão somar em 100%.

Vide caso: Elvis Buzzachera (UNICOOB).

13.8 LONDRINA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. (*MATRÍCULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO*).
- **Caso seja o Cartório de Serviço Registral deverá constar a seguinte cláusula no contrato:** Para constar que os devedores/fiduciantes declaram sob responsabilidade civil e criminal, da inexistência de ações reais e pessoais reipersecutórias relativas ao imóvel, de acordo com o Decreto-Lei nº 93.240/86 e que foi apresentada a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus Reais, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias emitida em XX, relativa à matrícula nº XX do Registro de Imóveis do XXº Ofício de Londrina/PR.
- **4º Ofício de Registro de Imóveis:** Constar a data de registro do casamento e não da celebração (Vide Grupo/Cota 801-237)

13.9 PONTA GROSSA

- **1º Ofício de Ponta Grossa:** Necessário mencionar no campo de assinatura os dados das testemunhas, contendo: Nome, nacionalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, domicílio e residência.
- **2º Ofício de Ponta Grossa:** Esse ofício exige que seja mencionada a qualificação completa das testemunhas através de cláusula adicional no contrato, conforme abaixo:

As testemunhas que comparecem e assinam o presente são: **(i) XX**, brasileira, maior, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº XX -SSP/XXX, inscrita no CPF/MF sob nº XXX, residente e domiciliada à Rua XX, Cidade de XXXXXX, **(ii) XX**, brasileiro, maior, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº XX-SSP/XXX, inscrito no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliado à Rua XX, Cidade de XXXXXX.

13.10 TOLEDO

- Quando a operação possuir INTERVENIENTE QUITANTE, necessário qualificar os procuradores no contrato.
- A Comarca exige que na qualificação da administradora seja mencionada a Certidão Simplificada que será apresentada com o contrato.

13.11 UMUARAMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o comprador/devedor fiduciante, declara que cumprirá integralmente as disposições constantes da Convenção de Condomínio tocante ao imóvel objeto do presente contrato, sob Matrícula nº XXXXXX do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama/PR.

14. PERNAMBUCO

14.1 CARUARU

- **Analistas:** A Certidão Negativa do imóvel (ou positiva com efeitos de negativa) precisa estar válida no momento da emissão do contrato.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão (*Negativa/Positiva com efeitos de negativa*) de Débito Imobiliário, emitida em XXXX pela Secretaria da Fazenda Coordenadoria da Receita Imobiliária da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE, válida até XXXXX, ficando arquivada junto a credora.
- **Analistas:** Necessário solicitar a guia do ITBI bem como comprovante de pagamento e **mencionar a cláusula abaixo no contrato:**
Para constar que fica fazendo parte integrante deste contrato a guia de informação do ITBI nº XXXX, emitida em XXXX, recolhido a Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE, nº do cadastro XXXX inscrição imobiliária XXXXXX, no valor de R\$ XXXX, pago em XXXXX. O imóvel foi avaliado pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE por R\$ XXXXX, ficando arquivada no processo de aquisição junto a esta credora.

14.2 IPOJUCA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão de Inteiro Teor e Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, sob nº XXXX, emitida em XXXXX, válida até XXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Analistas:** Necessário solicitar a guia do ITBI bem como comprovante de pagamento e **mencionar a cláusula abaixo no contrato:**
Para constar que fica fazendo parte integrante deste contrato a guia de informação do ITBI nº XXXX, emitida em XXXX, recolhido a Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE, nº do cadastro XXXX inscrição imobiliária XXXXXX, no valor de R\$ XXXX, pago em XXXXX. O imóvel foi avaliado pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Caruaru/PE por

R\$ XXXXX, ficando a mesma arquivada no processo de aquisição, junto a esta credora.

14.3 JABOATÃO DOS GUARARAPES

- **Necessário qualificar no contrato as testemunhas,** contendo: Nome, nacionalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, domicílio e residência.

14.4 RECIFE

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar no presente instrumento que foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato.

15. RIO DE JANEIRO (ESTADO)

- **Exigência para todo o estado:** Necessário mencionar na qualificação de todas as partes a data de emissão do documento de identidade apresentado (RG, CNH, CREA etc);
- **Exigência para todo o estado/ Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o ITBI relativa ao imóvel objeto do presente contrato será apresentado no ato do registro.
- **Exigência para todo o estado/ Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o pagamento ao vendedor, com recursos próprios do comprador/devedor fiduciante, foi através de *DINHEIRO, CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA*), “NO TODO”, atendendo o disposto no Art. 242, VII, C/C Art. 440, §1º, do Código de Normas da C.G.J.
- **Exigência para todo o estado:** Necessário mencionar após o número de Inscrição Municipal do imóvel o código do logradouro (quando houver), da seguinte forma:

Dito imóvel encontra-se descrito e caracterizado na Matrícula nº XXXXX do XXXXX, e está inscrito na Prefeitura Municipal de XXXXXX sob o nº XXX (COLOCAR O Nº QUE CONSTA NA CND) e possui Código do Logradouro sob o nº XXX. (COLOCAR O Nº QUE CONSTA NA MATRÍCULA)

ARMAÇÃO DE BÚZIOS

- **NÃO** aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.2 ARRAIAL DO CABO

- A comarca exige que seja apresentada no momento do registro a cópia autenticada do documento de identidade de todos os envolvidos: compradores, vendedores, procuradores responsáveis pela assinatura do contrato e testemunhas.

15.3 ARUARAMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais em relação ao imóvel objeto do presente instrumento, expedida pela Prefeitura Municipal de XXX, Estado do Rio de Janeiro, sob nº XXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato se o imóvel for localizado em condomínio:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto do presente instrumento inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984.

15.4 BARRA MANSA

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.5 CABO FRIO

- Necessário qualificar no contrato as testemunhas, contendo: Nome, nacionalidade, filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, domicílio e residência.

15.6 CAMPO DE GOYTACAZES

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.7 DUQUE DE CAXIAS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.8 ITAPERUNA

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.9 MACAÉ

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.10 NITERÓI

- **Analistas:** solicitar/emitir as seguintes certidões em nome do vendedor, da comarca em que o imóvel está localizado, pois mencionaremos elas no contrato. **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.:

- Certidão do 3º Distribuidor de Protestos de Títulos. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online).
- Certidão do 1º Distribuidor de Ações Cíveis em Geral. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online).
- Certidão do 1º Distribuidor de Falências e Concordatas, Interdições, Tutelas e Curatelas. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online).
- Certidão do 1º Distribuidor dos Executivos Fiscais Estaduais e Municipais da Comarca de Niterói/RJ; (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online).
- Certidão da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; (Link para emissão: <https://balcaojus.trf2.jus.br/balcaojus/#/consultar-certidao>).
- Certidão Negativa de Tributos Municipais (Link para emissão: <https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/>)
- Declaração de Quitação das Despesas Condominiais; (Necessário solicitar na análise).

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelas partes contratantes e encontram-se arquivadas na sede da CREDORA FIDUCIÁRIA as certidões e documentos a seguir especificados: Certidão do 3º Distribuidor de Protestos de Títulos; Certidão do 1º Distribuidor de Ações Cíveis em Geral; Certidão do 1º Distribuidor de Falências e Concordatas, Interdições,

Tutelas e Curatelas; Certidão do 1º Distribuidor dos Executivos Fiscais Estaduais e Municipais da Comarca de Niterói/RJ e Certidão da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em nome do(s) VENDEDOR(ES), a Certidão Negativa de Tributos Municipais e Declaração de Quitação das Despesas Condominiais. **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.

- **Em complemento ao item acima, se alguma das certidões acima estiver positiva, mencionar a seguinte cláusula:** O(s) (VENDEDOR(ES) e o(s) COMPRADOR(ES) declaram ter pleno conhecimento dos apontamentos especificados nas Certidões mencionadas acima, e que os mesmos não se referem e tão pouco afetam o imóvel descrito e caracterizado neste instrumento.
- **Cláusula para mencionar no contrato para os casos em que o vendedor for solteiro/divorciado/viúvo e não conviver em união estável:** O(s) vendedor (ES, AS, A), qualificada no presente Instrumento, declara, sob responsabilidade civil e criminal, nos termos do artigo 403-A e § 1º do artigo 490, todos da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro/RJ, que não convive em União Estável.

15.11 RIO DE JANEIRO (CIDADE)

- **NÃO** aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- **Analistas:** solicitar/emitir as seguintes certidões (lembrando que a validade delas é de **90 dias**) em nome do vendedor. **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.:
 - Certidões do 1º, 2º, 3º e 4º Distribuidores Cíveis do Rio de Janeiro/RJ. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online. ATENÇÃO: SÃO 4 CERTIDÕES SEPARADAS PARA CADA UM DOS VENDEDORES);
 - Certidões do 1º e 2º Ofício de Registro de Interdições e Curatelas do Rio de Janeiro/RJ. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online. ATENÇÃO: SÃO 2 CERTIDÕES SEPARADAS PARA CADA UM DOS VENDEDORES);
 - Certidão do 9º Ofício de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online);
 - Certidão de Distribuição da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro. (Link para emissão: <https://balcaojus.trf2.jus.br/balcaojus/#/consultar-certidao>).

- Certidão da Justiça do Trabalho da 1ª região que abrange a comarca do Rio de Janeiro/RJ. (Link para emissão: <https://pje.trt1.jus.br/certidoes/trabalhista/emissao> e <https://ceat.trt1.jus.br/certidao/feitosTrabalhistas/aba1.emissao.htm>)
 - Certidão do 9º Ofício de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ relativa ao imóvel. (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online);
 - Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel (Necessário solicitar na análise pois não é possível emissão online);
 - Declaração Negativa de Débitos Condominiais também relativas ao imóvel. (Necessário solicitar na análise, somente quando apartamento)
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foram apresentadas pelas partes contratantes e encontram-se arquivadas junto à CREDORA FIDUCIÁRIA as certidões e documentos a seguir especificados: Certidões (*positiva ou negativas*) do 1º, 2º, 3º e 4º Distribuidores Cíveis do Rio de Janeiro/RJ, Certidões (*positiva ou negativas*) do 1º e 2º Ofício de Registro de Interdições e Curatelas do Rio de Janeiro/RJ; Certidão (*positiva ou negativas*) do 9º Ofício de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, e Certidão (*positiva ou negativas*) de Distribuição da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a Certidão (*negativa ou positiva*) da Justiça do Trabalho da 1ª região que abrange a comarca do Rio de Janeiro/RJ todas em nome dos VENDEDORES e a Certidão (*positiva ou negativas*) do 9º Ofício de Distribuição do Rio de Janeiro/RJ relativa ao imóvel, Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do imóvel expedida em XXXX sob nº XXXX e a de Declaração Negativa de Débitos Condominiais também relativas ao imóvel (*somente quando for apartamento*). **Observação:** Essa comarca exige que seja apresentada e mencionada no contrato as certidões dos vendedores. Quando for um processo que não tem vendedor (IQ próprio e construção por exemplo), deverá ser solicitada as certidões em nome dos COMPRADORES/DEVEDORES.
 - **Em complemento ao item acima, se alguma das certidões acima estiver positiva, mencionar a seguinte cláusula:** O(s) (VENDEDOR(ES) e o(s) COMPRADOR(ES) declaram ter pleno conhecimento dos apontamentos especificados nas Certidões mencionadas acima, e que os mesmos não se referem e tão pouco afetam o imóvel descrito e caracterizado neste instrumento.
 - **Cláusula para mencionar no contrato SOMENTE quando a operação tiver uso do FGTS:** Para constar que a participação de recursos do FGTS que estão consignados neste instrumento deverá ser averbada na certidão de Inteiro Teor da matrícula do imóvel no RGI, para atendimento à Lei 8036/90 de 11.05.1990, constando, respectivamente, o valor do FGTS utilizado, a data e o nome do agente financeiro interveniente na operação, ficando ciente o(a,s) outorgado(a,s) de não poder(em) negociar o imóvel aqui transacionado pelo período de 3 (três) anos da data desta, se a negociação for feita também com recursos do FGTS.

- **Exigência:** Solicitar informação das partes informando se comprador e vendedor **são** ou **não** pessoas expostas politicamente, incluindo no contrato a cláusula abaixo:
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o(a,es) vendedor(a,es) declara(M) que não é(são) pessoas expostas politicamente. **OU**
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o(a,es) comprador(a,es) declara(m) que não é(são) pessoas expostas politicamente.

15.12 SÃO FIDELIS

- **NÃO** aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.13 SÃO GONÇALO

- **Cláusula para mencionar no contrato** O(s) DEVEDOR(ES) assume(m) a obrigação de apresentar no Serviço de Registro de Imóveis competente, as certidões de feitos ajuizados em nome do(as) VENDEDOR(A,S,ES), bem como as demais certidões exigidas por Lei Federal, Estadual ou Municipal. As eventuais distribuições não atingem o(s) imóvel(eis) objeto deste instrumento e não são impeditivas à conclusão dos contratos ajustados.

15.14 SÃO PEDRO DA ALDEIA

- Necessário qualificar no contrato as testemunhas:

Cláusula para mencionar no contrato: As testemunhas que comparecem e assinam o presente são: **(i) XX**, brasileira, maior, solteira, bancária, portadora da cédula de identidade RG nº XX -SSP/XXX, inscrita no CPF/MF sob nº XXX, residente e domiciliada à Rua XX, Cidade de XXXXXX, **(ii) XX**, brasileiro, maior, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade RG nº XX-SSP/XXX, inscrito no CPF/MF sob nº XX, residente e domiciliado à Rua XX, Cidade de XXXXXX.

- A CND do imóvel não pode estar vencida no momento da emissão do contrato.

15.15 SAQUAREMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(s) DEVEDOR(ES) assume(m) a obrigação de apresentar no Serviço de Registro de Imóveis competente, as certidões de feitos ajuizados em nome do(as) VENDEDOR(A,S,ES), bem como as demais certidões exigidas por Lei Federal, Estadual ou Municipal. As eventuais distribuições não atingem o(s) imóvel(eis) objeto deste instrumento e não são impeditivas à conclusão dos contratos ajustados.

15.16 TERESÓPOLIS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.17 VALENÇA

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

15.18 VOLTA REDONDA

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- Comarca NÃO exige que a guia do ITBI seja mencionada no contrato. Basta apresentar o documento pago junto com o contrato quando for levado a registro.

16. RIO GRANDE DO SUL

Exigências para todo o estado:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto do presente instrumento, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984. *(Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio).*
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foram apresentadas e as Certidões enumeradas no Decreto 93.240/86.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor e a (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. *(MATRÍCULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO).*
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, do imóvel emitida pela Prefeitura Municipal de XXXXXXXX/UF.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que, a vendedora declara sob as penas da Lei Civil e Penal, que não existem contra ela distribuições de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias relativas aos imóveis

objetos deste instrumento, bem como, não constituíram sobre os mesmos imóveis nenhum outro ônus real. **(CASO TENHA ÔNUS, DEVERA MENCIONAR: Exceto a hipoteca/alienação junto ao BANCO _____, conforme registro nº XXX na Matrícula nº XXX)**

- **Qualificação PJ:** Sempre incluir a nacionalidade da empresa, seja comprador, seja vendedor

16.1 ALEGRETE

- Necessário constar data de início da união estável, mesmo quando a data não for exata. Por ex. há 15 anos.

16.2 CAMAQUÃ

- Cartório exige o desmembramento de valores para financiamento e recursos próprios no contrato.

16.3 CANOAS

- Cartório não aceita empresário individual, seja como devedor, seja como anuente. Necessário constar somente a Pessoa Física.

16.4 CAMPO BOM

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX, de que trata a Lei 7.433/85 regulamentada pelo Decreto 93.240/86, que foram arquivadas neste processo. Outrossim, os vendedores declaram sob as penas da lei civil e penal, que não existem contra eles distribuições de ações reais e pessoais reipersecutórias relativa ao imóvel objeto deste instrumento, bem como, não constituíram sobre o mesmo imóvel nenhum ônus real, legal ou convencional.

16.5 ERECHIM

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(a,s) devedor(a,es) dispensa(m) a apresentação de certidões referente ao(s) vendedor(es), nos termos da lei nº 7.433/85 (com as alterações da lei nº 13.097/15), e decreto nº 93.240/86. O(a,s) vendedor(a,es) se responsabiliza(m) por todo e qualquer débito ou dívida que recaia sobre o imóvel ora transacionado, motivo pelo qual o(s) comprador(es) dispensa(m) o(a,s) vendedor(a,es) de apresentar(em) as certidões pessoais cartorárias cíveis, de executivos fiscais estaduais e federais e de protesto. O(a,s) comprador(a,es), nos termos desta cláusula e conforme opção manifestada na declaração de dispensa de certidões, dispensa também o credor de exigir as certidões fiscais pessoais municipais, estaduais e federais do(s) vendedor(es), bem como isenta o credor de qualquer responsabilidade que

decorra ou possa decorrer da falta da apresentação de tais certidões.
ATENÇÃO. ADAPTAR A CLÁUSULA EM CASO DE NÃO EXISTIREM VENDEDORES (CONSTRUÇÃO OU GARANTIA)

- **Cláusula para mencionar no contrato, SOMENTE EM CASO DE IMÓVEL RURAL:** O(a,s) Comprador(a,es), e a credora, dispensam a apresentação das certidões ambientais do IBAMA< da FEPAM e do SMAM (Federal, Estadual e Municipal)

16.6 ESTÂNCIA VELHA

- Analistas: Necessário solicitar a guia do ITBI bem como comprovante de pagamento e **mencionar a cláusula abaixo no contrato:**
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a guia de recolhimento de ITBI nº **XX** relativa ao imóvel objeto da transação, emitida pela Prefeitura Municipal de Estância Velha/RS em **XX**, tendo sido recolhido o valor de **RXX(XX)** em **XX**, sendo que o valor da avaliação pelo qual incidiu o recolhimento do ITBI foi de **R\$XX(XX)**.

16.7 GARIBALDI

- Para constar que o pagamento ao vendedor, com recursos próprios do comprador/devedor fiduciante, será feito através de XXXXXXXX (*inserir espécie, transferência ou cheque*).

16.8 MONTENEGRO

- **PARA PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO.** Na descrição do imóvel, deve constar a construção a ser realizada.

16.9 NÃO ME TOQUE

- Quando o consorciado estiver adquirindo mais de um imóvel com matrícula individualizada, necessário desmembrar o valor de ambos, com relação ao valor de compra e venda, avaliação e saldo devedor do consórcio.

16.10 NOVA PRATA

- Mencionar a nacionalidade da CREDORA
- Mencionar o número e a data da expedição da CND do imóvel
- Mencionar o número e a data da expedição das CNDT's, tanto de compradores quanto de vendedores
- Mencionar a PGFN em nome dos VENDEDORES
- Mencionar os dados da guia de ITBI e seu pagamento, incluindo a praça de pagamento.

- Mencionar a apresentação das certidões judiciais, cíveis, trabalhistas e federais.
- Mencionar além do título aquisitivo, como se deu a averbação da construção (Por construção própria, por contrato de mutuo, por empréstimo, e seu título)

16.11 NOVO HAMBURGO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX, de que trata a Lei 7.433/85 regulamentada pelo Decreto 93.240/86, que foram arquivadas neste processo. Outrossim, os vendedores declaram sob as penas da lei civil e penal, que não existem contra eles distribuições de ações reais e pessoais reipersecutórias relativa ao imóvel objeto deste instrumento, bem como, não constituíram sobre o mesmo imóvel nenhum ônus real, legal ou convencional.

16.12 PASSO FUNDO

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que as partes autorizam o Oficial o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passo Fundo Fundo/RS a fazer as averbações necessárias, Certidão de feitos ajuizados do art. 54 da Lei 13.097/2015.
- Em casos que a profissão de uma das partes seja empresário, especificar através de em tempo, se é empresário individual, sócio de empresa ou titular de EIRELI.

16.13 PORTO ALEGRE

- Necessário inserir a descrição completa do imóvel (mencionando inclusive o terreno), pois a comarca não aceita de forma reduzida.
- **3ª Zona de Porto Alegre** - Mencionar no contrato também a cláusula de apresentação da certidão de inteiro teor: Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor e a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. **(ATENÇÃO: A MATRÍCULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO).**
- **4ª Zona de Porto Alegre.** Na data da última parcela, o Cartório não aceita que seja mencionada a data da última parcela do grupo e sim a do consorciado.

16.14 SANTA CRUZ DO SUL

- Necessário inserir a nacionalidade de comprador e vendedor, mesmo sendo PESSOA JURIDICA.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor e a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. **(MATRICULA DEVE ESTAR VÁLIDA NA DATA EMISSÃO CONTRATO). (NESTE CASO, PODE EXCLUIR A CLÁUSULA PADRÃO DO ESTADO E MANTER ESSA)**

16.15 SANTA MARIA

ATENÇÃO: A Comarca de Santa Maria, não aceita MEI como adquirente de imóvel. Em contato, foi autorizado seguir, desde que conste a pessoa física e cônjuge (se houver), como DEVEDORES FIDUCIANTES, e a empresa MEI apenas como DEVEDORA, e inclusão de cláusula de afetação padrão.

16.16 SANTO ÂNGELO

- **ATENÇÃO:** A Comarca de Santo Ângelo, não aceita MEI como adquirente de imóvel. Em contato, foi autorizado seguir, desde que conste a pessoa física e cônjuge (se houver), como DEVEDORES FIDUCIANTES, e a empresa MEI apenas como DEVEDORA, e inclusão de cláusula de afetação padrão. VIDE 10015-150

16.17 TAQUARA

- **APENAS PARA IMÓVEIS RURAIS:** O(a,s) Comprador(a,es), e a credora, dispensam a apresentação das certidões ambientais do IBAMA, da FEPAM e do SMAM (Federal, Estadual e Municipal)
- Foi apresentada a CCIR 202_, nº xxxxxxxx, referente ao cadastro nº xxxxxx, emitida em xx/xx/xxxx.

17. RONDÔNIA

17.1 JI PARANÁ

- Necessário constar os dados completos dos substabelecidos, tanto no contrato quanto no substabelecimento:

NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) e **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº

XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX).

- Quando for um processo de construção é necessário informar no campo nº 10, “DADOS DA CONSTRUÇÃO”, a área total a ser construída. Ou seja, incluir uma nova linha informando a metragem da área que será construída pelo presente contrato.

17.2 MACHADINHO D'OESTE

- Assim como o Estado de Minas Gerais, a comarca exige que seja mencionado no contrato os dados da certidão de casamento, (número da matrícula ou livro e folha), para quem é casado, viúvo ou divorciado também.

17.3 OURO PRETO DO OESTE

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

17.4 PIMENTA BUENO

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

17.5 VILHENA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o comprador/devedor fiduciante XXXXXXXXX, declara que cumprirá integralmente as disposições constantes da Convenção de Condomínio, tocante ao imóvel objeto do presente contrato, sob Matrícula nº XXXXXX do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX/UF.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar, que sobre o imóvel objeto da transação, da matrícula nº xxxxx, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, consta averbação do Habite-se conforme Av.XX, e Convenção de Condomínio, conforme Av. XX, registrada sob o nº XX, Livro “3” no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Vilhena/RO, ambas da referida matrícula.

18. RORAIMA

18.1 RORAINÓPOLIS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

19. SANTA CATARINA

Exigências para todo o estado:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto do presente instrumento, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984. *(Somente quando o imóvel estiver localizado em condomínio).*
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão (Negativa ou Positiva) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, emitida em XXXXX, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX. *(Sempre ligar na comarca para confirmar se o documento precisa estar válido na emissão do contrato, pois alguns locais estão dispensando e também olhar as exigências da COMARCA, pois já consta a informação de que algumas dispensam as certidões ou não precisam estar válidas).*
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor e comprador/devedor fiduciante, declaram sob pena de responsabilidade civil e criminal, a inexistência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel objeto da transação, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo, conforme prevê o artigo 802, inciso IV do CN-CGJ/SC.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o pagamento ao vendedor, com recursos próprios do comprador/devedor fiduciante, será feito através de XXXXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 387 de 23/07/2007, as partes declaram, sob as penas da lei, que a transação comercial resultante no presente contrato foi intermediada pelo corretor de imóveis XXXXXX, inscrito no CRECI/SC sob nº *(PREENCHER)*. **OU**
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 387 de 23/07/2007, as partes declaram, sob as penas da lei, que a transação comercial resultante no presente contrato **NÃO** foi intermediada por corretor de imóveis.
- **Analistas:** Solicitar Declaração de Pessoa Politicamente Exposta, pois mencionaremos a informação no contrato.
- **Cláusula para mencionar no contrato: CASO NEGATIVO:** Para constar que XXXXX (nome do comprador e vendedor) **NÃO** é uma Pessoa Politicamente Exposta e não possui algum membro familiar nesta condição, nos termos da Resolução Coaf n. 29, de 28/03/2017, e art. 9, § 1º, inciso III, alínea k, do Provimento 88/2019 do CNJ.

- **Cláusula para mencionar no contrato: CASO POSITIVO:** Para constar que XXXXX (nome do comprador e vendedor) É uma Pessoa Politicamente Exposta e possui o cargo de XXXXXX, nos termos da Resolução Coaf n. 29, de 28/03/2017, e art. 9, § 1º, inciso III, alínea k, do Provimento 88/2019 do CNJ.

19.1 ABELARDO LUZ

- Obrigatório mencionar no contrato o e-mail eletrônico de todas as partes. (SOLICITAR INFORMAÇÃO NA ANÁLISE).

19.2 BALNEÁRIO CAMBURIÚ

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que a data de nascimento do (*comprador ou vendedor*) é XX/XX/XX, e que a certidão de nascimento se encontra registrada sob o Livro nº xxx e Folhas xxxx do XXX Cartório XXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Conforme preceitua o art. 896, VII, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, o vendedor declara sob as penas da Lei que inexistem débitos condominiais para com condomínio, inclusive multas.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar e esclarecer que até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária é assegurado aos devedores fiduciantes pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas e as despesas de que trata o inciso II do §3º do art. 27 da Lei 9.514/97, convalidando o contrato de alienação fiduciária, nos termos do § 2º do art. 26-A da Lei 9.514/97.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar e esclarecer que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para purgação da mora, nos termos do § 1º do art. 26-A da Lei 9514/97.
- **Cláusula para mencionar no contrato caso comprador é solteiro/viúvo/divorciado ou separado):** Para constar que, o Comprador xxxxxx é xxxxx (INSERIR ESTADO CIVIL), e declara, sob responsabilidade Civil e Criminal, **NÃO** conviver em união estável, bem como declara que o imóvel não será adquirido na constância de união estável, sendo único e exclusivo proprietário do bem descrito e caracterizado na Matrícula nº xxxx do Cartório do xxxx Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, conforme art. 887 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.
- **Cláusula para mencionar no contrato caso vendedor é solteiro/viúvo/divorciado ou separado):** Para constar que, o Vendedor xxxxxx é xxxxx (INSERIR ESTADO CIVIL), e declara, sob responsabilidade Civil e Criminal, **NÃO** conviver em união estável, bem como declara que o imóvel não foi adquirido na constância de união estável, sendo único e exclusivo proprietário

do bem descrito e caracterizado na Matrícula nº xxxx do Cartório do xxxx Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário Camboriú/SC, conforme art. 887 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

19.3 BARRA VELHA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no COB, para que a administradora envie as vias físicas.

19.4 BIAGUAÇU

- **Cláusula para mencionar no contrato (além da menção da certidão de ônus):** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor referente a matrícula nº xxxx, objeto deste contrato, emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu/SC, em XXXXX, dentro do prazo de validade de 30 dias, em atenção ao artigo 1, §§ 1º e 2º da Lei nº 7.433/1985 e art. 1º, IV, do Decreto nº 93.240/1986.

19.5 BLUMENAU

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o(s) COMPRADOR(A)(ES) e VENDEDOR(A)(ES), apresentaram as certidões e documentos específicos: **1)** Certidão (*positiva ou negativas*) de Ações Cíveis em Geral da Comarca de Blumenau/SC; **2)** Certidão (*positiva ou negativas*) de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de execuções Criminais da Justiça Federal ; **3)** Certidão (*positiva ou negativas*) de Distribuição dos Feitos da 1ª Instância de Blumenau/SC; **4)** Certidão (*positiva ou negativas*) da Justiça do Trabalho da Comarca de Blumenau/SC; **5)** Certidão (*positiva ou negativas*) de Ônus reais da Matrícula nº XX do XXº Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau/SC, emitida em XXX.

- **Links para emissão das certidões mencionadas acima:**
 - Certidão de Ações Cíveis em Geral da Comarca de Blumenau/SC (Link para emissão: <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>)
 - Certidão de Distribuição de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de execuções Criminais da Justiça Federal (Link para emissão: <https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php>)
 - Certidão de Distribuição dos Feitos da 1ª Instância de Blumenau/SC (Link para emissão: <https://certeproc1g.tjsc.jus.br/>)

- Certidão da Justiça do Trabalho da Comarca de Blumenau/SC (Link para emissão:
<https://pje.trt12.jus.br/certidao/feitosTrabalhistas/aba1.emissao.htm>)
- Certidão de Ônus reais da Matrícula nº XX do XXº Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau/SC. (Solicitar através de e-mail para que a emissão ocorra online. Caso não seja possível, solicitar através da análise).
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o vendedor declara sob as penas da Lei, que inexistem débitos condominiais referente ao imóvel objeto da transação, inclusive multas até a presente data, em conformidade com o disposto no parágrafo único do Artigo 4º da Lei nº. 4.591, de 16.12.1964, alterado pela Lei nº. 7.182, de 27.03.1984.
- **Cláusula para mencionar no contrato quando a operação tiver IQ:** Para constar que os vendedores e o comprador/devedor fiduciante, declaram sob pena de responsabilidade civil e criminal, a inexistência de outras ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel objeto da transação, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo, exceto a Alienação Fiduciária, conforme registro nº XXX, na matrícula nº XXXXX, que serão canceladas concomitante ao registro do presente contrato, conforme prevê o artigo 802, inciso IV do CN-CGJ/SC.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais sob nº XXXXXX, emitida pela Prefeitura Municipal de Blumenau, referente ao imóvel sob Inscrição Municipal nº XXXXXX, com validade até XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato somente do 3º OFÍCIO DE BLUMENAU/SC:** Para constar que, foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº xxxx, do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau/SC, bem como a Certidão Negativa de Ônus e Certidão Negativa de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, todas emitidas em xxxxxx.

19.6 BRAÇO DO NORTE

- Necessário mencionar no contrato a apresentação da Certidão da Receita Federal, conforme cláusula abaixo. Sendo assim, independente da profissão ou do valor do saldo devedor, necessário emitir o documento:

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome de **XXXXXXXXXX** sob nº **XXXXXX** emitida às **XXXX** do dia **XXX** válida até **XXXX**.

19.7 CAMPO BELO DO SUL

- Comarca NÃO exige que a certidão de ônus e ações esteja válida na emissão do contrato. Necessário somente constar que o documento foi apresentado:

Cláusula para mencionar no contrato: Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor, bem como a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

19.8 CATANDUVAS

- Comarca NÃO exige que a certidão de ônus e ações esteja válida na emissão do contrato. Necessário somente constar que o documento foi apresentado:

Cláusula para mencionar no contrato: Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor, bem como a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

19.9 CHAPECÓ

- Comarca NÃO exige que a certidão de ônus e ações esteja válida na emissão do contrato. Necessário somente constar que o documento foi apresentado:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor, bem como a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

- Quando tiver mais de um imóvel objeto da aquisição, todos devem ser alienados, mesmo que configure excesso de garantia. Além disso, necessário constar o valor individualizado dos recursos próprios e do valor do saldo devedor, tendo em vista serem unidades autônomas.

- O Cartório aceita que os documentos de representação da administradora sejam enviados por e-mail. A orientação é que o cliente leve o contrato ao cartório e assim que for gerado o número da guia tem que enviar um e-mail para o cartório com a procuração e substabelecimento para o e-mail: contratos@richapeco.com.br. Essa orientação tem que ser passada para cooperativa responsável pelo processo.

19.10 CONCÓRDIA

- Quando o consorciado estiver adquirindo dois imóveis, necessário desmembrar o valor de ambos, com relação ao valor de compra e venda, avaliação e saldo devedor do consórcio. (Vide Grupo/Cota 1062-659).

19.11 CRICIÚMA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentado a Certidão (*positiva com efeito de negativa ou negativa*) expedida pela Prefeitura Municipal de Criciúma/SC, sob o código de controle: XXXXX emitida em XXXXX.

19.12 DIONÍSIO CERQUEIRA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor, bem como a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que a compradora obteve previamente informações sobre os documentos e certidões, e dispensa a exibição das Certidões previstos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 7.433/85 e artigos 2º e 3º do provimento nº 89/1998 da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina.
- Mencionar os dados da certidão de casamento na qualificação do comprador, vendedor, anuente, etc. Em caso de divorciado/separado, inserir além da matrícula, as informações da sentença caso esteja mencionado.
Atenção analistas: Se essas informações estiverem ilegíveis, necessário solicitar documento legível.

19.13 FLORIANÓPOLIS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, de acordo com o artigo 1º, § 2º da Lei 7.433/85 e o artigo 802, II do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de SC.
- Necessário constar o número da matrícula no final da descrição do imóvel, além de mencionar no título aquisitivo.

19.14 ITAPEMA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

- Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:

NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX).

- **Cláusula para mencionar no contrato:** As partes foram cientificadas de que a presente escritura só produzirá efeitos constitutivos após o seu registro no Ofício de registro de Imóveis da Comarca de Itapema – SC.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais referente ao imóvel objeto da transação, de acordo com o artigo 1º no Parágrafo 2º do Decreto 93.240/1986.

19.15 JOAÇABA

- Comarca NÃO exige que a certidão de ônus e ações esteja válida na emissão do contrato.

19.16 JOINVILLE

O 1º, 2º e 3º Ofícios dessa comarca exigem que seja mencionado como será feito o pagamento dos recursos próprios, conforme provimento 88:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o pagamento dos recursos próprios será efetuado através de *(inserir transferência, cheque OU em espécie)*, conforme provimento 88.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais referente ao imóvel do presente instrumento, conforme artigo 1º, §1º, da Lei 7.433/85 e artigo 651 do CNCGJ/SC.
- Quando o estado civil do comprador e/ou o vendedor for: solteiro, viúvo, divorciado ou separado, será necessário mencionar a cláusula abaixo do contrato:
Para constar que, o *(comprador/vendedor)*, *(inserir nome)* é *(inserir estado civil)*, e declara, sob responsabilidade Civil e Criminal, **NÃO** conviver em união estável, bem como declara que o imóvel não foi adquirido na constância de união estável, sendo único e exclusivo proprietário do bem objeto do presente instrumento, conforme art. 887 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

19.17 MARAVILHA

- A comarca exige que seja mencionado no contrato o telefone de todas as partes (comprador e vendedor). Solicitar essa informação no momento da análise jurídica.
- **ATENÇÃO:** A Comarca de Maravilha não aceita MEI como adquirente de imóvel. Em contato, foi autorizado seguir, desde que conste a pessoa física e cônjuge (se houver), como DEVEDORES FIDUCIANTES, e a empresa MEI apenas como DEVEDORA, e inclusão de cláusula de afetação padrão. VIDE 10026-164

19.18 MODELO

A comarca não exige que a matrícula e a certidão de ônus não estejam válidas no momento da emissão do contrato, sendo necessário mencionar somente que foi apresentada, conforme abaixo:

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada a Certidão de Inteiro Teor, bem como a Certidão (*Negativa ou Positiva*) de Ônus, Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias do imóvel objeto deste instrumento, referente à Matrícula nº XXXXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca XXX.

19.19 NAVEGANTES

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais, de acordo com o artigo 1º, § 2º da Lei 7.433/85 e o artigo 802, II do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de SC.

19.20 PINHALZINHO

- Não aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- Não é exigência da Comarca constar as certidões de ônus e ações no contrato.

19.21 SÃO DOMINGOS

- Comarca exige que seja mencionada a qualificação completa dos procuradores:
NOME COMPLETO, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua

XXXXXXX) E **NOME COMPLETO**, brasileiro, maior, capaz, (estado civil), (sob o regime da xxxxxx de bens), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXXXXX, filho de (filiação), e que apresenta o endereço eletrônico: xxxxxx residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX)

19.22 SÃO JOSÉ

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Foi apresentada Certidão de Inteiro Teor, do imóvel da Matrícula nº XXX do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX, em atenção ao artigo 1º, inciso IV, do Decreto nº 93.240/86, artigo 1º, § 2 da Lei nº 7.433/85 e artigo 802, inciso III do CNECJ/SC.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Os vendedores e os compradores/devedores fiduciários, declaram sob pena de responsabilidade civil e criminal, a inexistência de outras Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, relativas ao imóvel objeto da transação, e de outros ônus reais incidentes sobre o mesmo, conforme prevê o artigo 1º, §3º do Decreto nº 93.240/86 e artigo 802, inciso IV do CNECJ/SC.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa de Tributos Municipais referente ao Imóvel sob Inscrição XXXX, emitida em XXX, pela Prefeitura Municipal de XXXXX, de acordo com o artigo 1º, § 2º da Lei 7.433/85 e o artigo 802, II do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça de SC.

19.23 SOMBRIO

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

19.24 SEARA

- Nos casos que constar na certidão de casamento duas datas de casamento (celebração e registro), considerar a data do REGISTRO.

19.25 XANXERÊ

- Quando o consorciado estiver adquirindo mais de um imóvel com matrícula individualizada, necessário desmembrar o valor de ambos, com relação ao valor de compra e venda, avaliação e saldo devedor do consórcio. (Vide Grupo/Cota: 932-198)

20. SÃO PAULO

20.1 AVARÉ

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar onde for necessário, que em caso do não pagamento do Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, com caráter de Escritura Pública, com Recursos Advindos de Fundo Comum de Grupo de Consórcio, e Pacto Adjetivo de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia datado de XXXX, será encaminhada correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico para o devedor fiduciante, informando que o leilão ocorrerá no local do imóvel, no local da sede da Credora ou via online, bem como, oportunamente realizado por um Leiloeiro juramentado devidamente registrado na Junta Comercial competente.

20.2 BARÃO DE ITAPURA

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(s) comprador(es) e devedor(es) fiduciante(s) declara(m) sob as penas da lei civil e penal, que não existem contra ele(s) distribuições de ações reais e pessoais reipersecutórias de que trata a Lei 7.433/85 regulamentada pelo Decreto 93.240/86 e demais ações contra eles que possam atingir o imóvel objeto da compra e venda e alienação fiduciária.

20.3 BATATAIS

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- Não aceitam a procuração digital da administradora, necessário encaminhar a via física.

20.4 CAMPINAS

- **Cláusula para mencionar no contrato:** O(s) comprador(es) e devedor(es) fiduciante(s) declara(m) sob as penas da lei civil e penal, que não existem contra ele(s) distribuições de ações reais e pessoais reipersecutórias de que trata a Lei 7.433/85 regulamentada pelo Decreto 93.240/86 e demais ações contra eles que possam atingir o imóvel objeto da compra e venda e alienação fiduciária.

20.5 COLINA

- Quando o imóvel for foreiro, mencionar no início da descrição do imóvel que está sendo adquirido o domínio útil dele, ou seja: DOMÍNIO ÚTIL DO APARTAMENTO Nº 24 ou DOMÍNIO ÚTIL DO LOTE DE TERRENO X.

20.6 COTIA

- Necessário inserir a descrição completa do imóvel, pois não aceitam de forma reduzida.

20.7 FRANCA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- **1º Ofício de Franca/SP:** NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

20.8 GUARULHOS

- 2º Ofício de Guarulhos/SP: NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores do banco no contrato.

20.9 ITU

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que foi apresentada e será anexa ao presente instrumento uma via da guia de recolhimento de ITBI (Imposto de Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis) nº XX relativa ao imóvel objeto do presente contrato, emitida pela Prefeitura Municipal de XXXXXXXX/SP em XX, tendo sido recolhido o valor de R\$ XX (XX) em XX, sendo que o valor pelo qual incidiu o recolhimento do ITBI foi de R\$ XX(XX).

20.10 JUNDIAÍ

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

20.11 LEME

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

20.12 MAIRIPORÃ

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para fazer constar que os devedores declaram sob as penas da lei civil e penal, que não existem contra eles distribuição de ações reais e pessoais e reipersecutórias relativas ao imóvel objeto da compra, bem como não foi constituído sobre o mesmo imóvel nenhum ônus real e que não há qualquer questionamento contra os devedores em nenhuma das esferas das áreas cível, fiscal, criminal, trabalhista e eleitoral, seja

no âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, que possa afetar o imóvel. Contudo, assume quaisquer responsabilidades que possam advir de eventual demanda judicial, envolvendo direta ou indiretamente o imóvel e, desta feita, isenta o credor de qualquer obrigação e responsabilidade.

20.13 MOGI GUAÇU

- Essa comarca não aceita o papel timbrado com o nome fantasia "Sicoob Consórcios", diante disso, o contrato que o imóvel for da referida comarca, deverá ser liberado e encaminhado sem qualquer logo na minuta.

20.14 OSASCO

- Sempre que na descrição do imóvel, os confrontantes estiverem mencionados como "sucessores ou proprietários acima mencionados" será necessário que ao proponente/cooperativa que solicite com a Prefeitura Municipal a **certidão de atual localização do imóvel**, devendo constar além de sua atual localização, os atuais lotes e quadras confrontantes, não mencionando mais o termo "sucessores e antigos proprietários. A mesma deverá ser apresentada no ato do registro. E a descrição do imóvel no contrato, deverá ser baseada na referida certidão.

- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o credor autoriza o Cartório de Registro de Imóveis a proceder todas as averbações necessárias para o registro deste instrumento.

20.15 PIRACICABA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- **Cláusula para mencionar no contrato:** Para constar que o ITBI relativa ao imóvel objeto do presente contrato será apresentado no ato do registro.
- Para constar e esclarecer que o índice utilizado no presente instrumento é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
- **Cláusula para mencionar no contrato, somente par o 2º Ofício de Piracicaba/SP:** Conforme dispõe o § 6º do artigo 14 da Lei Federal nº. 11.795/08 que, nos casos de consórcio, com alienação fiduciária, o oferecedor da garantia ficará responsável pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução da garantia.
- Solicitar para a administradora o traslado da procuração atualizado, dentro da validade de 90 dias.

20.16 RIBEIRÃO PRETO

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- Quando o consorciado estiver adquirindo mais de um imóvel com matrícula individualizada, necessário desmembrar o valor de ambos, com relação ao valor de compra e venda, avaliação e saldo devedor do consórcio.
- **1º Ofício de Ribeirão Preto/SP:** Não exige que o reconhecimento de firma seja da Comarca de Ribeirão Preto/SP, ou seja, caso um documento tenha um reconhecimento do Cartório de Brasília/DF, eles pendenciam a necessidade da regularização perante a Comarca onde o Registro ocorrerá.
- **1º Ofício de Ribeirão Preto/SP:** Não aceita registro nos casos de MEI e ME. Será necessário a transferência de cota para Pessoa Física.

20.17 SANTA ADÉLIA

- **Analistas:** É necessário mencionar no contrato o meio pelo qual os atuais proprietários adquiram o imóvel. Se for através de “registro anterior”, que acontece quando a matrícula não possui vários registros de venda, será necessário solicitar a matrícula anterior mencionada nesse registro.
- Necessário informar no momento do envio do contrato a necessidade de apresentar o traslado atualizado original.

20.18 SÃO JOSE DO RIO PRETO

- Enviar junto com o contrato: a certidão conjunta, INSS, e regularização do FGTS (nos casos de pessoa jurídica).
- Inserir os parágrafos abaixo na cláusula de **LEILÃO EXTRAJUDICIAL**:
Parágrafo Décimo Sétimo: *Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes nos termos do inciso VI do caput deste artigo seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. (Art. 24, parágrafo único - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).*
Parágrafo Décimo Oitavo: *Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Art. 26, § 3º-A - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).*

Parágrafo Décimo Nono: Nos condomínios edifícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3º-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Art. 26, § 3º-B - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

Parágrafo Vigésimo: Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Art. 26, § 4º - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

Parágrafo Vigésimo Primeiro: Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Art. 27, § 1º - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

Parágrafo Vigésimo Segundo: Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Art. 27, § 2º-A - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

Parágrafo Vigésimo Terceiro: Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Art. 27, § 2º-B - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

Parágrafo Vigésimo Quarto: O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitado na posse do imóvel. (Art. 37-A - Lei 9.514/1997, alterada por meio das Leis 13.043/2014 e 13.465/2017).

20.19 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.
- **Analistas:** Nessa comarca, há a Lei Complementar nº 582/2016 que dispensa a apresentação de alvará de construção quando consta no Projeto Arquitetônico o selo digital referente ao ARA (Alvará Responsável Automático). Essa regra só será válida nos casos de construção:
I - Unifamiliar, até o limite dos índices urbanísticos; II - não residencial até o limite total de 500,00m² (quinhentos metros quadrados) de área construída

computável; III - uso industrial até 750,00m² (setecentos e cinquenta metros quadrados).

Ou quando o imóvel:

I - Não esteja localizado em áreas de risco; II - Não esteja localizado em área de proteção ambiental, várzea ou Área de Preservação Permanente; III - esteja localizado em loteamento regular ou regularizado, liberado para construção.

20.20 SÃO PAULO – CAPITAL

- **5º Ofício de São Paulo/SP:** Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

20.21 SERTÃOZINHO

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.
- Nos contratos de Aquisição + Construção ou somente Construção incluir a cláusula abaixo, *ADAPTAR CONFORME O CASO E VERIFICAR A PAGINAÇÃO E ITENS*:

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar e esclarecer que o valor atribuído ao imóvel objeto da garantia para efeito de venda em público leilão, mencionado no item “9. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL”, letra “c.1”, do Quadro Resumo, fls. 21/22, é R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) somado ao valor a ser construído R\$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais), totalizando o valor de R\$ 465.000,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).

- Nos contratos em que o prazo da cota for menor que o prazo do grupo no contrato tem que constar o vencimento da última parcela da cota, conforme exemplo abaixo:

22- VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DA COTA	05/01/2028
23- VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DO GRUPO	05/11/2038

20.22 SUMARÉ

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

20.23 TAMBAÚ

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

20.24 URUPÊS

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no cob, para que a administradora envie as vias físicas.

21. SERGIPE

21.1 ARACAJÚ

- **Cláusula para mencionar no contrato se houver intermédio de corretor:** Com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 387 de 23/07/2007, as partes declaram, sob as penas da lei, que a transação comercial resultante no presente contrato foi intermediada pelo corretor de imóveis XXXXXX, inscrito no CRECI/SC sob nº XXXXXX.
- **Cláusula para mencionar no contrato se NÃO houver intermédio de corretor:** Com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 387 de 23/07/2007, as partes declaram, sob as penas da lei, que a transação comercial resultante no presente contrato NÃO foi intermediada por corretor de imóveis.

21.2 LAGARTO

- O(s) alienante(s) e adquirente(s) declara(m), sob as penas da lei, que a venda e compra do objeto desta escritura foi intermediada pelo corretor de imóveis XXXXXX, inscrito no CRECI/RS sob nº (PREENCHER), CPF/CNPJ nº XXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXXXXX, e que recebeu o valor de R\$ XXXXXX (XXXXX).

OU

- O(s) alienante(s) e adquirente(s) declara(m), sob as penas da lei, que a venda e compra do objeto desta escritura foi realizada sem intermediários.

22. TOCANTINS

22.1 ARAGUAIA

- Não aceitam substabelecimento com assinatura digital, necessário inserir a informação no COB, para que a administradora envie as vias físicas.

22.2 PALMAS

- NÃO aceita Substabelecimento Particular, mencionar os procuradores da administradora no contrato.

23. MODELOS DE CLÁUSULAS DIVERSAS

23.1 PESSOA JURÍDICA

Quando a vendedora ou a compradora for pessoa jurídica, **obrigatório** mencionar as duas cláusulas abaixo:

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que foi apresentada a Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos às Tributos Federais, emitida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome da (NOME DA EMPRESA) sob nº (INSERIR O NUMERO DA CERTIDÃO) emitida em XXXXX válida até XXXXX.

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que foi apresentada a Certidão de Regularidade do FGTS expedida pela Caixa Econômica Federal – em nome da NOME DA EMPRESA) sob nº XXXXX emitida às XXXXX do dia XXXXX válida até XXXXX.

23.2 AVERBAÇÃO DE CASAMENTO

Para constar que concomitantemente a este ato, será averbada a celebração de matrimônio do vendedor e da vendedora/anuente XXXX e XXXX casados aos XXXX, sob o regime da XXXX na vigência da lei nº 6515/77. Após a celebração o cônjuge passou a utilizar o nome: XXXX.

23.3 IMÓVEL FOREIRO

Cláusula para mencionar no contrato: Foi apresentado pelo(s) DEVEDOR(ES) o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, referente ao recolhimento do laudêmio devido à União, no valor de R\$ XXXXX com vencimento em XXXXX, na CEF, e a Certidão de Autorização para Transferência - CAT n.º , emitida em XXXXX pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União - Gerência Regional de Patrimônio da União – Espírito Santo, sob código de controle:

Cláusula para mencionar no contrato: O imóvel objeto deste contrato está inscrito no Sistema Integrado de Administração Patrimonial sob o RIP nº XXXXX por pertencer à União sob regime de aforamento. Declara-se ainda que foi recolhido o laudêmio no valor de R\$ XXXXX equivalentes a XXXX % do valor do domínio pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes, e que o foreiro está em dia com as demais obrigações junto ao Patrimônio da União, ficando assim o foreiro autorizado a transferi-lo.

Cláusula para mencionar no contrato: O imóvel objeto deste contrato está inscrito na Inscrição Municipal nº XXXXX e por pertencer à União sob regime de aforamento, declara-se que foi recolhido o laudêmio no valor de R\$ XXXXX, equivalentes a XXXXX % do valor do domínio pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes, bem como o pagamento do foro no valor de R\$ XXXXX,

declarando que o foreiro está em dia com as demais obrigações junto ao Patrimônio da União, ficando assim o foreiro autorizado a transferi-lo.

23.4 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO

Para constar que foi apresentada Declaração de Inexistência de Condomínio, e consequentemente não há Débitos Condominiais referente ao imóvel objeto do presente contrato, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

OU

Para constar que a empresa vendedora XXXX, neste ato representada por seu sócio, XXXX, DECLARA que o empreendimento XXXX ainda não houve a instituição formal de condomínio, não possuindo, portanto, síndico constituído, razão pela qual não há incidência de débitos condominiais sobre a [*], sob Matrícula nº XXXX, do Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca XXXX, em atenção aos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 4.591/64 e artigo 1.345 do Código Civil.

23.5 SALDO DEVEDOR EM CASO DE MAIS DE UMA COTA

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que o valor total do saldo devedor dos anexos I e II é de R\$ XXXXX (XXXXX).

23.6 CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL:

Casados aos XXXX sob efeito civil, com registro em XXXX.

OU

Casados aos XXXXX, com registro em XXXXXX. (Nos casos que não há a menção do termo com efeito civil.

23.7 MENÇÃO DE VALORES DESMEMBRADOS

a) Para efeitos fiscais e de registro, atribui-se em relação ao VALOR DE COMPRA E VENDA referente à **Loja nº XX**, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXXX (XXXXXXXXX), bem como em relação à **VAGA DE GARAGEM Nº XX**, Matrícula nº XXXX, o importe de R\$ XXXXX (XXXXXXXXX), ambas do Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX/UF.

b) Para efeitos fiscais e de registro, atribui-se em relação ao VALOR DE AVALIAÇÃO referente à **Loja nº XX**, Matrícula nº XXX.XXX, o importe de R\$ XXXXX (XXXXXXXXX), bem como em relação à **VAGA DE GARAGEM COMERCIAL Nº XX**, Matrícula nº XXX.XX, o importe de R\$ R\$ XXXXX (XXXXXXXXX), ambas do Registro de Imóveis da Comarca de XXXXX/UF.

23.8 CLÁUSULA DE DISPENSA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO EM CASOS DE CONSTRUTORAS

OBS: necessário certidão de ativo circulante.

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que, a empresa XXXXXXXXX declara que o imóvel objeto do presente contrato não faz e nunca fez, parte do ativo permanente da empresa, e também não se encontra penhorada como garantia de execução de processos trabalhistas, declarando também, que possui patrimônio suficiente para arcar com eventuais condenações provenientes de ações judiciais.

Cláusula para mencionar no contrato: Para constar que a empresa vendedora XXXXXXXXXXXXXXXX declara que o imóvel objeto do presente contrato não faz e nunca fez parte de seu ativo permanente, e também não se encontra penhorado como garantia de execução de processos trabalhistas, declarando também, que possui patrimônio suficiente para arcar com eventuais condenações provenientes de ações judiciais, declara ainda que atende as condições previstas para a isenção da Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente a atividade exercida.

23.9 PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	
MATRÍCULA	
Proprietário é a construtora que instituiu o patrimônio	Proprietário é um terceiro que adquiriu da construtora ou caso haja na matrícula atos de transferências posteriores a averbação do patrimônio de afetação
ANÁLISE JURÍDICA	
Solicitar o cancelamento ou declaração da vendedora autorizando o cancelamento concomitante a compra da unidade	Nada a pedir Obs.: verificar a existência da averbação de habite-se/construção
EMIÇÃO DE CONTRATO	
Incluir cláusula para cancelamento concomitante, quando a proprietária não tiver realizado o cancelamento em matrícula	NADA

Modelo de texto para incluir no parecer de análise jurídica, quando se enquadrar na primeira situação do quadro acima (construtora proprietária):

Tendo em vista constar a averbação do Patrimônio de Afetação na matrícula, necessário que este seja cancelado e atualizado na matrícula, ou poderá ser apresentada a Declaração subscrita pela VENDEDORA, autorizando o cancelamento juntamente com o registro do nosso contrato

Cláusula para mencionar no contrato quando necessário: Para constar que a vendedora autoriza o oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de XXXX/UF, a proceder a baixa da averbação nº __, feita em __/__/__, da matrícula nº ____ - CNM: XXXXXX, referente ao regime ou patrimônio de afetação, o qual encontra-se minuciosamente descrito na referida averbação.